

DOCUMENTO DE DEMONSTRAÇÃO

DADOS FICTÍCIOS

SEM VALIDADE CONTRATUAL

ALLIANZ - EXEMPLO D&O

DEMONSTRAÇÃO ACADÊMICA

Especificação sintética + excertos de condições contratuais

ALPHA TECNOLOGIA S.A. - empresa fictícia de capital fechado.

Fonte do wording: Apólice-Allianz Condições_Gerais- 2025_teste.pdf

Versão da fonte: Dezembro/2025. Processo SUSEP: 15414.901113/2017-96.

As páginas 1 e 2 são sintéticas. As demais são páginas originais selecionadas, preservadas sem reescrever texto jurídico. Consulte o mapa de páginas.

Este conjunto não é apólice individual emitida nem cotação comercial. Valores e seleção de coberturas servem apenas à demonstração.

Excertos não demonstram integralidade, atualidade comercial ou melhor seguradora. As fontes Porto/Allianz são de anos distintos (2022/2025).

DOCUMENTO DE DEMONSTRAÇÃO

DADOS FICTÍCIOS

SEM VALIDADE CONTRATUAL

ESPECIFICAÇÃO SINTÉTICA - ALLIANZ

Seguradora: Allianz Seguros S.A.

Tomador: ALPHA TECNOLOGIA S.A.

Número da apólice demo: DEMO-D&O-ALLIANZ-2026-002

Início da vigência: 01/01/2026

Fim da vigência: 31/12/2026

Moeda: BRL

Limite Máximo de Garantia (LMG): R\$ 30.000.000

Prêmio: R\$ 135.000

Franquia / retenção Side B: R\$ 250.000

Data limite de retroatividade: 01/01/2018

Âmbito geográfico demo: Brasil, escolhido apenas nesta especificação sintética.

Coberturas selecionadas: Side A e Side B, respeitado o wording e suas condições.

Extensão selecionada: Indisponibilidade de bens por bloqueio e penhora online, conforme wording.

Side C: não contratada neste exemplo fictício.

Sublimites específicos: não definidos nesta especificação sintética.

Prazo adicional: observar condições-base; extensão opcional não contratada na demo.

SEÇÃO I. CONDIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1. A aceitação da **Proposta** de seguro está sujeita à análise do risco.
- 1.2. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
- 1.3. O **Segurado** poderá consultar a situação cadastral do **Corretor de Seguros** e da sociedade **Seguradora** no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
- 1.4. As **Condições Contratuais**/regulamento deste produto encontram-se registradas na SUSEP de acordo com o número do processo constante da **Apólice / Proposta** e poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br.

PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS

- 1.5. A Allianz declara cumprir a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e demais leis e normas gerais vigentes que versem sobre proteção de dados pessoais, bem como os termos e condições previstos em sua Política de Dados (disponível no site www.allianz.com.br), garantindo o adequado tratamento dos dados pessoais e observando os direitos e garantias dos titulares dos dados.

CLÁUSULA 2. APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA DO CONTRATO DE SEGURO

- 2.1. Apresentamos as **Condições Contratuais** do seguro **Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores (D&O)**, que estabelecem as formas de funcionamento das coberturas contratadas.
- 2.2. Este contrato de seguro está subdividido em três partes assim denominadas: **Condições Gerais**, **Condições Especiais** e **Condições Particulares (Especificação da Apólice)**, as quais em conjunto recebem o nome de **Condições Contratuais**, fazendo parte integrante e inseparável da **Apólice**.
 - 2.2.1. São denominadas **Condições Gerais** aquelas cláusulas comuns a todas as coberturas e/ou modalidades da **Apólice** de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes, ou seja, do **Segurado** e da **Seguradora**. Fazem parte delas, por exemplo: aceitação da **Proposta**, vigência, renovação, pagamento de prêmio, foro, prescrição, entre outras.
 - 2.2.2. São denominadas **Condições Especiais** o conjunto de cláusulas relativas a cada cobertura deste plano de Seguro, descrevendo quais são os riscos cobertos, os riscos não cobertos, os bens não compreendidos para cada cobertura, bem como o **Limite Máximo de Indenização** por cobertura, **Franquia** e/ou a participação mínima obrigatória do **Segurado** nos prejuízos, quando couber. Salientamos, ainda, que as **Condições Especiais** poderão alterar modificar ou até cancelar disposições existentes nas **Condições Gerais**.
 - 2.2.3. São denominadas **Condições Particulares** aquelas cláusulas que alteram as **Condições Gerais** e/ou Especiais desta **Apólice** de seguro, projetadas para atender as peculiaridades do **Segurado**, modificando ou cancelando disposições já existentes, ou, ainda, introduzindo novas disposições, eventualmente ampliando ou restringindo coberturas.
- 2.3. Estas condições são válidas enquanto permanecerem inalterados os dados constantes da **Proposta** de seguro, da ficha de informações e outros documentos juntados, dados esses que serviram de base à emissão da **Apólice**, da qual os documentos antes citados passam a fazer parte integrante.
- 2.4. Fica entendido e acordado que mediante a contratação deste seguro:
 - a) o **Segurado** contratará as coberturas de seu interesse, selecionadas entre aquelas existentes neste plano de seguro e elencadas na **Especificação da Apólice**;
 - b) somente serão consideradas as condições correspondentes às garantias/coberturas previstas e especificadas na **Apólice**, desprezando-se quaisquer outras;

- c) o **Segurado** aceita as cláusulas limitativas que se encontram no texto destas **Condições Contratuais**;
- d) o **Segurado**, por si próprio ou por meio de seu representante legal, ao assinar a **Proposta** de seguro, declara o conhecimento e o acesso às presentes **Condições Contratuais** pelos canais disponíveis pela **Seguradora** e constantes na **Proposta** de seguro;
- e) todos os valores constantes dos documentos que integram este contrato de seguro deverão ser expressos em moeda corrente nacional, vedada a utilização de unidade monetária de qualquer outra natureza. Essa obrigatoriedade não se aplica às operações contratadas em moeda estrangeira nos termos da legislação vigente;
- f) eventuais encargos de tradução ficarão a cargo da **Seguradora**, desde que tais despesas estejam relacionadas a riscos cobertos pela **Apólice** e que o **Limite Máximo de Garantia** seja observado e não tenha sido integralmente consumido;

2.5. Salientamos que, para os casos não previstos nestas **Condições Contratuais**, bem como na **Especificação da Apólice**, serão aplicadas as leis que regulamentam os seguros no Brasil.

CLÁUSULA 3. OBJETIVO DO SEGURO

3.1. O objetivo deste contrato de seguro é cobrir as **Perdas** resultantes de um **Ato Danoso** que origine uma **Reclamação**, desde que:

- a) a **Reclamação** seja desconhecida no momento da contratação do seguro;
- b) o **Ato Danoso** tenha ocorrido pela primeira vez durante o **Período de Vigência da Apólice** ou durante o **Período de Retroatividade**, e
- c) o **Segurado** tenha notificado fatos ou circunstâncias ocorridas durante o **Período de Vigência da Apólice**, ou durante o **Período de Retroatividade**, e o terceiro apresente a **Reclamação** ao **Segurado** durante o **Período de Vigência da Apólice**, ou durante o **Prazo Adicional**.

CLÁUSULA 4. COBERTURAS

I) COBERTURA DE PAGAMENTO AO SEGURADO – COBERTURA A

A **Seguradora** deverá pagar em nome ou por conta do **Segurado**, diretamente, qualquer **Perda** resultante de uma **Reclamação** coberta pela **Apólice**.

Essa cobertura será aplicável, exclusivamente, se o **Segurado** não for indenizado pelo **Tomador do Seguro** por tal **Perda** em virtude da impossibilidade legal ou situação de **Insolvência Financeira da Empresa**.

A **Franquia** ou participação obrigatória do **Segurado**, caso estabelecida pela **Seguradora**, constará na **Especificação da Apólice** e deverá ser deduzida da **Indenização** a ser paga pela **Seguradora**.

II) COBERTURA DE REEMBOLSO DA EMPRESA – COBERTURA B

A **Seguradora** deverá reembolsar o **Tomador do Seguro** por qualquer **Perda** resultante de uma **Reclamação**, à medida que o **Tomador do Seguro** tenha indenizado o **Segurado** em relação à tal **Perda**.

A **Franquia** ou participação obrigatória do **Segurado** é de responsabilidade do **Tomador do Seguro** e não deve ser arcada pelo **Segurado**. E, caso estabelecida pela **Seguradora**, constará na **Especificação da Apólice**, e deverá ser deduzida da **Indenização** a ser paga pela **Seguradora**, exceto na hipótese em que haja uma proibição legal ou o **Tomador do Seguro** se torne insolvente.

Na hipótese de o **Tomador do Seguro** não indenizar o **Segurado** por conta de qualquer **Perda** coberta pela **Apólice**, em até 30 (trinta) dias contados da data devida para indenização, a **Seguradora** deverá fazer adiantamentos para o **Segurado** de todas as **Perdas** até, conforme o caso, o **Limite Máximo de Garantia** ou o **Limite Máximo de Indenização** da Cobertura correspondente, descontada a **Franquia** ou **Participação Obrigatória** do **Tomador do Seguro** estabelecida na **Especificação da Apólice**.

CLÁUSULA 5. EXTENSÕES DE COBERTURA

5.1. Todas as coberturas abaixo serão cobertas pela **Apólice**, quando contratadas, de acordo com os **Limites Máximos de Indenização** estabelecidos na **Especificação da Apólice**.

I) COBERTURA PARA INVESTIGAÇÃO

A **Seguradora** deverá pagar em nome, ou por conta do **Segurado** (ou do **Tomador do Seguro**, na medida em que este tenha indenizado ou concordado em indenizar o **Segurado**):

- a) **Custos de investigação** decorrentes da preparação do **Segurado** resultantes de uma investigação e ocorridos antes da identificação de um **Ato Danoso**;
- b) **Custos de investigação** quando o **Segurado** for alvo de **Investigação Interna**. Para este caso, fica entendido que os **Gastos com Defesa** e despesas amparados por esta cobertura não incluem remunerações do **Segurado** e despesas incorridas pelo **Tomador do Seguro**; e/ou
- c) custo de preparação em qualquer **Investigação** relativa a uma **Perda** coberta pela **Apólice**, em que o **Segurado** não seja o investigado direto, mas seja chamado para fazer parte da **Investigação**.

II) COBERTURA PARA PROCESSOS DE BENS E LIBERDADE

A **Seguradora** deverá pagar em nome, ou por conta do **Segurado** (ou do **Tomador do Seguro** na medida em que este tenha indenizado ou concordado em indenizar o **Segurado**):

- a) os **Gastos com Defesa** relativos a **Processos de Bens e Liberdade** e **Processos de Extradicação**; e
- b) **Despesas Pessoais** em caso de **Ordem de Confisco**.

ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA COBERTURA OS PROCESSOS OU PROCEDIMENTOS REFERENTES À DEPORTAÇÃO POR CRIME E/OU EXPULSÃO DE UM **SEGURADO**.

III) COBERTURA PARA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR BLOQUEIO E PENHORA ONLINE

Em caso de penhora online ou bloqueio, total ou parcial, de bens do **Segurado**, resultante de uma ordem judicial ou extrajudicial exarada durante o **Período de Vigência da Apólice**, por conta de **Reclamação** decorrente de **Ato Danoso** coberto pela **Apólice**, a **Seguradora** realizará o adiantamento do salário líquido mensal atual, ou pró-labore mensal líquido comprovado, quando não CLT, do **Segurado** que teve suas contas bloqueadas.

O adiantamento será realizado após 15 (quinze) dias contados do recebimento dos **Documentos Comprobatórios** do bloqueio, por meio de depósito em conta corrente do **Segurado** ou de um representante que tenha sido expressamente designado pelo **Segurado**.

O adiantamento será pago ao **Segurado** mensalmente pelo período de até 12 (doze) meses, exceto se estabelecido de forma diversa na **Especificação da Apólice**.

A **Seguradora** realizará o adiantamento acima mencionado até que o primeiro dos seguintes eventos ocorra:

- a) o bloqueio dos valores em conta corrente termine; ou
- b) o processo em questão seja extinto, concluído ou julgado.

A utilização desta cobertura se dará por ordem de comunicação à **Seguradora**.

Na hipótese de bloqueios simultâneos de mais de um **Segurado** e já tendo sido reduzido o **Limite Máximo de Indenização** para bloqueio de conta corrente, o saldo remanescente será dividido igualmente entre os **Segurados** implicados, com adiantamentos a serem efetuados obedecendo a ordem de apresentação. Caso sejam apresentados avisos de **Sinistro** simultâneos, que em seu conjunto excedam ou possam exceder o **Limite Máximo de Indenização** referido, o critério de distribuição será o da proporcionalidade.

O valor do pagamento a ser realizado pela **Seguradora** fica condicionado à assinatura do "Termo de

Devolução de Valores – Penhora On-line”.

Em até 30 (trinta) dias contados da data do desbloqueio dos valores nas contas bancárias do **Segurado**, este deverá reembolsar à **Seguradora** a integralidade dos valores recebidos a título desta cobertura. Entretanto caso este desbloqueio ocorra ao final do processo e o **Segurado**, por determinação judicial, seja obrigado a pagar uma **Indenização** coberta por esta **Apólice**, o valor adiantado em virtude da presente cobertura deverá ser descontado da **Indenização** estabelecida na referida decisão.

IV) COBERTURA PARA RESPONSABILIDADE PESSOAL TRIBUTÁRIA

Desde que tal responsabilidade não resulte de um ato intencional, deliberado ou de omissão do **Segurado**, a **Seguradora** deverá pagar, em nome ou por conta do **Segurado**, os débitos e/ou obrigações tributárias que sejam de responsabilidade exclusiva da **Empresa** e resultantes de uma **Reclamação** por não pagamento de tributos, na medida em que a responsabilidade pessoal do **Segurado** seja estabelecida, de forma solidária ou subsidiária, indicada por determinação judicial ou, ainda, por força de desconsideração da personalidade jurídica da **Empresa**:

- a) no Brasil: de forma solidária ou subsidiária por uma decisão judicial final transitada em julgado contra a qual não caiba recurso, seja individualmente ou em conjunto com outra pessoa; e
- b) demais países: pela lei do país em que a **Reclamação** for feita, ou por **Insolvência Financeira** do **Tomador do Seguro**.

A **PERDA** NÃO INCLUI QUAISQUER OBRIGAÇÕES DIRETA E INDIVIDUALMENTE IMPUTADAS CONTRA A **EMPRESA** CUJO PAGAMENTO SEJA DEVIDO EXCLUSIVAMENTE POR ELA.

ESTA EXTENSÃO DE COBERTURA NÃO IMPLICA A COBERTURA DE MULTAS OU PENALIDADES, QUE ESTARÃO AMPARADAS NA EXTENSÃO DE COBERTURA MULTAS E PENALIDADES CÍVEIS E/OU ADMINISTRATIVAS.

V) COBERTURA PARA CUSTOS DE MITIGAÇÃO

A **Seguradora** deverá pagar honorários, custos, encargos e despesas legais incorridos pela pessoa física do **Segurado** exclusivamente para reduzir ou mitigar a exposição à **Perda** decorrente de um **Ato Danoso**, durante ou após a sua ocorrência, que o **Segurado** razoavelmente espera que dê origem a uma **Reclamação** e que, caso se concretize, tenha cobertura na **Apólice**. São condições precedentes à cobertura desta cláusula que:

- a) o **Segurado** tenha realizado a **Notificação** de uma expectativa de **Sinistros**; e
- b) a **Seguradora** seja informada por escrito dos custos necessários para retificar ou mitigar a exposição à **perda**.

A RESPONSABILIDADE SOB ESTA EXTENSÃO NÃO DEVE EXCEDER A RESPONSABILIDADE QUE EXISTIRIA SE UMA **RECLAMAÇÃO** TIVESSE SIDO FEITA CONTRA O **SEGURADO**.

VI) COBERTURA PARA CUSTOS DE EMERGÊNCIA

Caso o **Segurado** não possa obter a aceitação prévia por escrito da **Seguradora**, ela poderá aprovar os **Gastos com Defesa** ou **Custos De Investigação** razoavelmente incorridos por ou em nome do **Segurado**, desde que ele:

- a) receba ordem ou mandado judicial ou extrajudicial exarado por uma autoridade competente durante o **Período de Vigência da Apólice** que lhe imponha restrições de direito e/ou de liberdade, sobre a qual o mesmo tome ciência subitamente, sem tempo para formalizar um **Aviso De Sinistro** à **Seguradora**; e
- b) os valores incorridos sejam considerados essenciais e inadiáveis à sua defesa e/ou minimização de **Perda** indenizável.

Para ter direito à cobertura, o **Segurado** deverá enviar o **Aviso De Sinistro** com os valores incorridos em até 15 (quinze) dias da data do efetivo desembolso. Caso a **Seguradora**, mediante o exame da documentação enviada pelo **Segurado**, constate que o valor despendido foi utilizado em situações não emergenciais, caberá ao **Segurado** devolver o valor, corrigido monetariamente, em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação por escrito por parte da **Seguradora**.

VII) COBERTURA PARA SEGURADO, ACIONISTA OU SÓCIOCONTRA SEGURADO

A **Seguradora** indenizará as **Perdas** decorrentes de quaisquer Reclamações contra o **Segurado**, apresentadas:

- a) por ou em nome de outro **Segurado**; ou
- b) por ou em nome de um Sócio ou Acionista.

NÃO SERÃO INDENIZADAS AS RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A RISCOS NOS **ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA)** E CANADÁ.

VIII) COBERTURA PARA TOMADOR DO SEGURO E/OU CONTROLADAS E/OU SUBSIDIÁRIAS CONTRA O SEGURADO

A **Seguradora** indenizará as **Perdas** decorrentes de quaisquer Reclamações apresentadas pelo **Tomador do Seguro** ou por qualquer uma das **Empresas** contra o **Segurado**, em decorrência de um **Ato Danoso**.

NÃO SERÃO INDENIZADAS AS RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A RISCOS NOS **ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA)** E CANADÁ.

IX) COBERTURA PARA RESPONSABILIDADE POR LESÕES CORPORAIS, DANOS À PROPRIEDADE E DANOS MORAIS

A **Seguradora** deverá pagar em nome ou por conta do **Segurado** qualquer **Perda** resultante de algum **Ato Danoso** coberto pela **Apólice** relacionado a danos corporais, danos à propriedade e **Danos Morais** decorrente de **Reclamação**:

- a) por **Práticas Trabalhistas Indevidas** quando apresentada contra o **Segurado** face à aplicação, por um juiz, da desconsideração da personalidade jurídica de uma **Empresa**; ou
- b) apresentada diretamente por um acionista ou sócio de uma **Empresa** através de uma **Ação De Responsabilidade** contra um **Segurado**.

X) COBERTURA PARA GERENCIAMENTO DE CRISE

A **Seguradora** deverá pagar as **Despesas de Gerenciamento de Crise** para o **Tomador do Seguro**, exclusivamente com relação à(s) **Crise(s)** ocorrida(s) e avisada(s) à **Seguradora** durante o **Período de Vigência da Apólice**.

Esta garantia se aplica independentemente de uma **Reclamação** ser proposta contra um **Segurado**.

XI) COBERTURA PARA INABILITAÇÃO

Em caso de sanção de inabilitação para o exercício de cargo ou função contra o **Segurado**, imposta por autoridade(s) competente(s) e desde que observadas as demais disposições da **Apólice**, ele será indenizado nos seguintes valores, se e quando deixar de recebê-los:

- a) salário mensal fixo e líquido, não estando incluído neste valor quaisquer bônus e/ou programas de participação nos lucros ou resultados, nem quaisquer outros tipos de incentivos ou gratificações pagos pela **Empresa**;
- b) despesa com o valor da contribuição mensal a plano de assistência à saúde, incluído o de seus dependentes, em valor equivalente ao oferecido pela **Empresa**; e/ou

c) despesas comprovadas com consultoria de recursos humanos para sua recolocação no mercado de trabalho, por um período de 03 (três) meses consecutivos, devendo ser sempre observadas as disposições da determinação que impôs a inabilitação ao cargo ou função.

O **Limite Máximo de Indenização** a esta cobertura, conforme constante da **Especificação** e definido quando da sua contratação, é parte integrante do **Limite Máximo de Garantia** da **Apólice**, do qual todas as Indenizações pagas deverão ser deduzidas.

Os valores previstos nesta cobertura serão pagos ao **Segurado** mensalmente, pelo período de 12 (doze) meses, exceto se estabelecido de forma diversa na **Especificação** da **Apólice**.

O pagamento deverá ser interrompido tão logo:

- a) cesse a medida que determinou a inabilitação do **Segurado**;
- b) ocorra qualquer outra medida legal que invalide a inabilitação do **Segurado**; ou
- c) caso o **Segurado** passe a exercer qualquer atividade profissional regular remunerada, comprovada pelos meios admitidos em lei.

O critério da **Seguradora** para divisão do referido limite será o da ordem de apresentação dos avisos de **Sinistro** à **Seguradora**. Caso sejam apresentados avisos de **Sinistro** simultâneos, que em seu conjunto excedam ou possam exceder o **Limite Máximo de Indenização** referido, o critério de distribuição será o da proporcionalidade.

XII) COBERTURA PARA DESPESAS DE PUBLICIDADE

A **Seguradora** deverá pagar a qualquer **Segurado** ou reembolsar ao **Tomador do Seguro** as **Despesas De Publicidade** relacionadas ou consequentes de reclamações feitas contra tal **segurado** e que causarem comprovado prejuízo à sua reputação pessoal, desde que os efeitos de tal **Reclamação** tenham se tornado de conhecimento público por meio de rádio, televisão, internet ou qualquer outro meio de divulgação ao público.

Os valores das **Despesas De Publicidade** devem ser previamente aprovados por escrito pela **Seguradora**.

XIII) COBERTURA PARA MULTAS E PENALIDADES CÍVEIS E/OU ADMINISTRATIVAS

A **Seguradora** deverá pagar as multas e penalidades cíveis e administrativas impostas ao **Segurado**, relacionadas a atos danosos praticados no exercício de suas funções ou cargos no âmbito do **Tomador do Seguro**, resultantes de procedimento ou processo conduzido por qualquer órgão estatal ou agência reguladora e fiscalização das suas atividades, bem como pelo Poder Judiciário.

As multas e penalidades tributárias estarão amparadas quando decorrentes de **Ação De Responsabilidade** tributária conforme disposto na Extensão de Cobertura Responsabilidade Pessoal Tributária.

EM HIPÓTESE ALGUMA A PRESENTE EXTENSÃO SE APLICARÁ A MULTAS E PENALIDADES CRIMINAIS, CONTRATUAIS CONTRA O **SEGURADO**, BEM COMO QUALQUER ESPÉCIE DE MULTA FIXADA DIRETAMENTE CONTRA O **TOMADOR DO SEGURO**.

XIV) COBERTURA PARA EVENTOS EXTRAORDINÁRIOS COM ÓRGÃOS OFICIAIS

A **Seguradora** pagará, observado o **Limite Máximo de Indenização** por cobertura contratada constante na **Especificação** da **Apólice**, os **Custos de Pré-Investigação** para responder **Evento Regulatório Crítico**.

Na hipótese de que não seja razoavelmente possível obter o consentimento prévio e por escrito da **Seguradora** antes de que os **Custos de Pré-Investigação** tenham sido incorridos com relação a um **Evento Regulatório Crítico**, a **Seguradora** aprovará retrospectivamente tais **Custos de Pré-Investigação** até o sublimite de 20% (vinte por cento) do **Limite Máximo de Indenização** por cobertura contratada aplicável para a presente **Cobertura Adicional**.

XV) COBERTURA PARA DEFESA PARA GARANTIA OU AVAL

A **Seguradora** deverá pagar em nome ou por conta do **Segurado** os **Gastos com Defesa** relativos à garantia ou aval outorgados pelo **Segurado** em benefício da **Empresa** em razão desta se tornar insolvente ou devido a qualquer impedimento legal que determine que a **Empresa** não possa arcar de forma direta com esses **Gastos com Defesa**.

PARA EFEITO DESTA CLÁUSULA, FICA EXPRESSAMENTE ENTENDIDO QUE ESTA **COBERTURA ADICIONAL** NÃO INCLUI O PAGAMENTO DE QUAISQUER VALORES, DÉBITOS OU OBRIGAÇÕES A TÍTULO PRINCIPAL OU DE ENCARGOS CUJO PAGAMENTO SEJA ATRIBUÍDO À **EMPRESA** OU AO **SEGURADO** EM RAZÃO DESTA GARANTIA OU AVAL.

CLÁUSULA 6. EXTENSÕES DA APÓLICE

I) COBERTURA AUTOMÁTICA PARA NOVA SUBSIDIÁRIA

Se, durante o **Período de Vigência da Apólice**, uma **Empresa**, direta ou indiretamente, criar, adquirir ou obtiver controle de uma entidade da maneira descrita na definição do termo de “**Subsidiária**”, então tal entidade será considerada uma **Subsidiária** e será automaticamente coberta pela **Apólice**, com efeitos a partir da data em que se tornou uma **Subsidiária**, A MENOS QUE TAL ENTIDADE:

- a) TENHA TOTAL DE ATIVOS QUE EXCEDAM O VALOR DETERMINADO COMO LIMITE DE NOVA **SUBSIDIÁRIA** ESTABELECIDO NA **ESPECIFICAÇÃO**;
- b) TENHA QUALQUER UM DE SEUS **VALORES MOBILIÁRIOS** LISTADOS COMO DRs (Depositary Receipts – “Recibo Depositário”) PATROCINADOS OU NÃO PATROCINADOS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, NO CANADÁ, NA AUSTRÁLIA OU NO REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E IRLANDA DO NORTE;
- c) TENHA QUALQUER UM DE SEUS **VALORES MOBILIÁRIOS** DIRETAMENTE LISTADOS EM UMA BOLSA DE VALORES NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, NO CANADÁ, NA AUSTRÁLIA OU NO REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E IRLANDA DO NORTE;
- d) SEJA UMA **INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**, EXCETO QUANDO O **TOMADOR DO SEGURO** FOR UMA **INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**;
- e) SEJA UMA SOCIEDADE ANÔNIMA DE FUTEBOL – SAF;
- f) SEJA UMA **EMPRESA** COM ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E APOSTAS; OU
- g) SEJA UMA **EMPRESA DE ATIVOS DIGITAIS**;
- h) SEJA UMA **SPAC - SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY (SOCIEDADE DE AQUISIÇÃO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO)**.

Em tais casos, conforme listado no item “a” acima, a **Apólice** estenderá automaticamente a cobertura para essa nova **Subsidiária** apenas por um período de 30 (trinta) dias após a **Empresa** criar, adquirir ou obter tal controle sobre a nova **Subsidiária**. Esgotado o referido prazo, não haverá mais cobertura.

Não obstante o parágrafo acima, a pedido da **Empresa**, a **Seguradora** poderá estender a cobertura para uma entidade listada nos itens “a”, “b” ou “c” acima como uma **Subsidiária**. A fim de avaliar o risco, a **Empresa** deverá fornecer à **Seguradora** detalhes suficientes no prazo de 30 (trinta) dias, ressalvando-se que o referido envio deverá ocorrer antes do término do Período de vigência da **Apólice**. A seu critério, a **Seguradora** terá o direito de recusar a extensão da cobertura, bem como cobrar prêmio adicional caso a aceite, além de realizar alterações na **Especificação** da **Apólice** por meio de **Endosso** a ser celebrado entre o **Tomador do Seguro** e a **Seguradora**.

A **Seguradora** somente será responsável pela(s) **Perda(s)** em relação a um **Ato Danoso**, conduta ou assunto ocorrido contanto que tal entidade seja considerada uma **Subsidiária**.

Todos os outros termos e condições da **Apólice** permanecem inalterados.

II) COBERTURA PARA VENDA DE CONTROLE DE SUBSIDIÁRIA

Após a alienação do controle de qualquer **Subsidiária**, a **Apólice** continuará a produzir efeitos durante um período de 45 (quarenta e cinco) dias após a data da referida alienação, contanto que esta operação seja previamente informada por escrito à **Seguradora**. Esgotado o referido prazo, não haverá mais cobertura.

A cobertura contempla os atos danosos cometidos durante o **Período de Vigência da Apólice** por antigos **Segurados** da referida ex-**Subsidiária**.

Todos os outros termos e condições da **Apólice** permanecem inalterados.

III) COBERTURA PARA PRAZO ADICIONAL

O **Segurado** terá direito a um **Prazo Adicional** de:

- a) 60 (sessenta) dias, automaticamente e sem cobrança de prêmio extra, salvo se disposto em contrário na **Especificação da Apólice**. Este prazo será contado a partir do término do seu período de vigência.
- b) Quando o Cancelamento da **Apólice** se der por hipótese de perda de direito o prazo permanecerá de 60 (sessenta) dias.
- c) 12 (doze) meses, com cobrança de prêmio adicional aplicável na data de vencimento da **Apólice** (não se admitindo o pagamento parcial), salvo se estabelecido de forma diversa na **Especificação da Apólice**, contado do término do prazo previsto no subitem “a”, acima.

Neste prazo extra de 12 (doze) meses, o **Segurado** poderá avisar os **Sinistros** relacionados a quaisquer reclamações, apresentadas pela primeira vez contra si, por conta de **Ato Danoso** ocorrido durante o **Período de Vigência da Apólice** ou, ainda, durante o **Período de Retroatividade** (se aplicável).

O pagamento do prêmio respectivo deverá ser efetuado pelo **Tomador do Seguro** à **Seguradora** dentro de 30 (trinta) dias após a data de término do **Período de Vigência da Apólice**, nas seguintes hipóteses:

- a) se a **Apólice** não for renovada;
- b) se a **apólice** for transferida para outra **Seguradora** que não admita, integralmente, o **Período de Retroatividade** da **Apólice** precedente;
- c) se a **Apólice**, ao final de sua vigência, for transformada em um seguro à base de ocorrência na mesma **Seguradora** ou em outra; ou
- d) se a **Apólice** for extinta, contanto que a extinção não tenha ocorrido por determinação legal, por falta de pagamento do prêmio ou por esgotamento do Limite Máximo de Garantia.

O **Prazo Adicional** previsto neste subitem “b” será contado a partir do término do prazo previsto no subitem “a”.

Em caso de contratação do prazo previsto no subitem “b”, conforme os termos acima, não será possível requerer o seu cancelamento ou restituição do prêmio pago.

Não haverá direito a um **Prazo Adicional** de um evento, conforme estabelecido na Cláusula de **Mudança de Controle** ou quando a **Seguradora** se recusar a renovar esta **Apólice**, devido ao não pagamento do prêmio.

Embora este contrato de seguro não ofereça o direito a um **Prazo Adicional**, se houver uma **Mudança de Controle**, a **Seguradora** poderá, a seu exclusivo critério, fazer uma cotação para um **Prazo Adicional** de *run-off* de até 72 (setenta e dois) meses mediante solicitação por escrito do **Tomador do Seguro**, observando, nesta hipótese, os termos e condições que entender adequados.

O **Prazo Adicional** não se aplica àquelas coberturas cujo pagamento de indenizações tenha esgotado o respectivo **Limite Agregado** ou **Limite Máximo de Garantia** do contrato de seguro.

Não será concedido o prazo previsto no subitem “b”, mesmo quando contratado, para aquelas Coberturas cujo pagamento de indenizações tenha atingido o respectivo **Limite Agregado** ou se for atingido o **Limite Máximo de Garantia** da **Apólice**, circunstâncias que implicam na extinção da **Apólice**.

O **Prazo Adicional** também se aplica às coberturas previamente contratadas e que não foram incluídas na renovação do seguro, desde que estas não tenham sido extintas por determinação legal ou por falta de pagamento do prêmio.

A contratação do **Prazo Adicional** não acarreta, em hipótese alguma, a ampliação do **Período de Vigência da Apólice**.

IV) COBERTURA VITALÍCIA DE ANTIGO SEGURADO (PRAZO ADICIONAL VITALÍCIO)

A **Seguradora** concederá um **Prazo Adicional** vitalício e deverá pagar em nome ou por conta de um **Antigo Segurado**:

a) qualquer **Perda** decorrente de qualquer **Reclamação** feita pela primeira vez contra o **Antigo Segurado** após a data de término do Período de vigência da **Apólice** por **Ato Danoso** ocorrido antes da data em que ele se tornou um **Antigo Segurado**; ou

b) **Custos de investigação** em conexão com qualquer **Investigação** iniciada primeiro contra o **Antigo Segurado** após a data de término do Período de vigência da **Apólice** para questões que ocorreram antes da data em que eles se tornaram um **Antigo Segurado**.

O pagamento será devido pela **Seguradora**, nos termos acima, desde que:

a) tais questões sejam notificadas à **Seguradora**, tão logo o **Segurado** delas tome conhecimento;

b) que esta **Apólice** não seja renovada ou substituída (exceto devido ao não pagamento do prêmio) por qualquer outra **Apólice** de seguro de Responsabilidade Civil para Diretores e Administradores para tais **Antigos Segurados**;

c) este contrato de seguro seja renovado ou substituído por um contrato de seguro que não ofereça pelo menos 6 (seis) anos de cobertura de **Prazo Adicional** para **Antigos Segurados**.

CLÁUSULA 7. EXCLUSÕES

I) CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE CONDUTA

A **SEGURADORA** NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER **PERDA** DECORRENTE, RESULTANTE, BASEADA OU ATRIBUÍVEL ÀS VIOLAÇÕES AO DEVER DE LEALDADE, À PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DOLOSO OU PRATICADO COM **CULPA GRAVE** EQUIPARÁVEL AO DOLO ATRIBUÍDOS AO **SEGURADO**, INCLUINDO, PORÉM NÃO SE LIMITANDO, À FRAUDE, INFRAÇÃO DOLOSA DE LEI OU NORMA, SIMULAÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, EVASÃO OU SONEGAÇÃO FISCAL, LUCRO OU VANTAGEM PESSOAL INDEVIDA, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, EVASÃO DE DIVISAS, PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, CONTRABANDO OU DESCAMINHO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS OU DE PRODUTOS, BEM COMO QUALQUER OUTRO ATO ILÍCITO DOLOSO COMETIDO OU ALEGADAMENTE COMETIDO PELO **SEGURADO**, PELO BENEFICIÁRIO OU POR SEU REPRESENTANTE, DE UM OU DE OUTRO.

A PRESENTE CLÁUSULA SOMENTE SERÁ APLICADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DECISÃO FINAL JUDICIAL OU ARBITRAL, CONFISSÃO DO **SEGURADO**, INCLUSIVE EM ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA, OU RECONHECIMENTO EXPRESSO DE **ÓRGÃO OFICIAL** ATESTANDO AS CONDUTAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

ESSA EXCLUSÃO SE APLICA AOS ATOS PRATICADOS PELOS **SEGURADOS**, E NÃO ÀS **PERDAS** EXPERIMENTADAS POR **SEGURADOS** POR ATOS PRATICADOS POR EMPREGADOS, OU PESSOAS A ESTES ASSEMELHADOS, QUE NÃO SE ENQUADREM NA DEFINIÇÃO DE **SEGURADO**.

PARA FINS DE APLICAÇÃO DA EXCLUSÃO DE CONDUTA, NENHUM ATO, ERRO OU OMISSÃO DE ALGUM **SEGURADO** SERÁ IMPUTADO A OUTRO **SEGURADO**, CASO ELE NÃO TENHA PARTICIPADO ATIVAMENTE OU TENHA SIDO CONIVENTE COM O MESMO.

II) CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RECLAMAÇÕES/CIRCUNSTÂNCIAS ANTERIORES

A **SEGURADORA** NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER **PERDA** DECORRENTE, RESULTANTE, BASEADA OU ATRIBUÍVEL A QUALQUER:

A) **RECLAMAÇÃO** OU **INVESTIGAÇÃO** FEITA PELA PRIMEIRA VEZ OU INICIADA ANTES DA **DATA DE CONTINUIDADE** PREVISTA NA **ESPECIFICAÇÃO** DA **APÓLICE**, INCLUINDO QUALQUER **RECLAMAÇÃO CONEXA**, INDEPENDENTEMENTE DE QUANDO ELA SURTIR;

B) CIRCUNSTÂNCIAS QUE FORAM NOTIFICADAS E ACEITAS EM QUALQUER OUTRA **APÓLICE** QUE FORNEÇA COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES E DIRETORES E QUE TENHA OCORRIDO ANTES DA DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA DA **APÓLICE**; OU

C) ASSUNTO, CONDUTA, PROCEDIMENTO, INQUÉRITO OU PROCESSO SEMELHANTE, QUE, ATÉ A **DATA DE CONTINUIDADE** PREVISTA NA **ESPECIFICAÇÃO** DA **APÓLICE**, QUALQUER **SEGURADO** OU A **EMPRESA** TENHA SIDO NOTIFICADO, TINHA CIÊNCIA OU DEVERIA RAZOAVELMENTE TER CONHECIMENTO DE QUE TAIS FATOS, CONDUTA, PROCEDIMENTO, INQUÉRITO OU PROCESSO SEMELHANTE PODERIAM DAR ORIGEM A UMA **RECLAMAÇÃO** OU **INVESTIGAÇÃO**.

III) CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE LITÍGIO ANTERIOR E PENDENTE

A **SEGURADORA** NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER **PERDA** DECORRENTE, RESULTANTE, BASEADA OU ATRIBUÍVEL A QUALQUER:

A) PROCESSOS OU PROCEDIMENTOS CÍVEIS, CRIMINAIS, ADMINISTRATIVOS, REGULATÓRIOS, INVESTIGATIVOS E ARBITRAIS ENVOLVENDO QUALQUER **EMPRESA** OU **ENTIDADE EXTERNA** OU QUALQUER **SEGURADO** INICIADOS ANTES DA **DATA DE CONTINUIDADE**, OU QUE ESTEJAM PENDENTES NA **DATA DE CONTINUIDADE**; OU

B) FATOS, ATOS, EVENTOS OU ATOS DANOSOS, ALEGADOS, RELACIONADOS OU REFERIDOS EM QUAISQUER PROCESSOS OU PROCEDIMENTOS CÍVEIS, CRIMINAIS, ADMINISTRATIVOS, REGULATÓRIOS, INVESTIGATIVOS E ARBITRAIS ANTERIORES OU PENDENTES À **DATA DE CONTINUIDADE** PREVISTA NA **ESPECIFICAÇÃO** DA **APÓLICE**, OU QUE VERSEM SOBRE OU DERIVEM DOS MESMOS FATOS ALEGADOS EM TAIS PROCESSOS;

C) ATO, EVENTO, FATO, ATOS DANOSOS, CIRCUNSTÂNCIA OU **RECLAMAÇÃO** OU OUTRO ASSUNTO QUE TENHA SIDO OBJETO OU CONTIDO EM QUALQUER COMUNICAÇÃO POR ESCRITO FEITA EM QUALQUER **APÓLICE** DE SEGURO, OU QUALQUER **APÓLICE** DA QUAL A **APÓLICE** SEJA RENOVAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO, DIRETA OU INDIRETA, OU QUALQUER **APÓLICE** QUE TENHA VENCIDO ANTES DA DATA DE INÍCIO DA **APÓLICE**.

IV) CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE LESÕES CORPORAIS, DANOS À PROPRIEDADE E DANOS MORAIS

A **SEGURADORA** NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER **PERDA** DECORRENTE, RESULTANTE, BASEADO OU ATRIBUÍVEL A LESÃO FÍSICA, ENFERMIDADE, DOENÇA, MORTE, TRANSTORNOS, ANGÚSTIA OU TENSÃO MENTAL, SOFRIMENTO EMOCIONAL, TRAUMA NERVOSO, DOR, SOFRIMENTO DECORRENTE DESTES EVENTOS, DANO, OU **PERDA**, OU DESTRUIÇÃO DE QUALQUER PROPRIEDADE FÍSICA, INCLUINDO A **PERDA** DO USO, SALVO O DISPOSTO NA COBERTURA DE RESPONSABILIDADE POR LESÕES CORPORAIS, DANOS À PROPRIEDADE E **DANOS MORAIS**.

V) CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RECLAMAÇÕES DE TOMADOR DO SEGURO CONTRA SEGURADO NOS EUA E CANADÁ

A **SEGURADORA** NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER **PERDA** DECORRENTE, RESULTANTE, BASEADA OU ATRIBUÍVEL A QUALQUER **RECLAMAÇÃO** NOS **ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA** E TERRITÓRIOS E CANADÁ APRESENTADA POR OU EM NOME DE UMA **EMPRESA** CONTRA UM **SEGURADO** OU DE UMA **ENTIDADE EXTERNA** CONTRA UM **DIRETOR DE ENTIDADE EXTERNA**. A PRESENTE EXCLUSÃO NÃO SE APLICARÁ:

A) A QUAISQUER RECLAMAÇÕES CONTRA **SEGURADOS** MOVIDAS NOS EUA:

(i) A **RECLAMAÇÃO** APRESENTADA POR ADMINISTRADOR JUDICIAL OU EQUIVALENTE EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, PROPOSTA SEM SOLICITAÇÃO DO **SEGURADO**, ASSISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU QUALQUER OUTRA FORMA DE INTERVENÇÃO, PARTICIPAÇÃO OU COOPERAÇÃO DE QUALQUER **SEGURADO** OU **DIRETOR DE ENTIDADE EXTERNA**, A MENOS QUE LEGALMENTE OBRIGADO A FAZÊ-LO OU DESDE QUE PROTEGIDO POR LEGISLAÇÃO DE DELAÇÃO;

(ii) POR CONTRIBUIÇÃO OU **INDENIZAÇÃO** SE A **RECLAMAÇÃO** RESULTAR DIRETAMENTE DE OUTRA **RECLAMAÇÃO** COBERTA PELA **APÓLICE**; OU

(iii) APRESENTADA POR MEIO DE UMA **AÇÃO DE RESPONSABILIDADE** DE ACIONISTAS EM NOME DA **EMPRESA** OU **ENTIDADE EXTERNA**, PROPOSTA SEM A SOLICITAÇÃO, ASSISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU QUALQUER FORMA DE INTERVENÇÃO, PARTICIPAÇÃO OU COOPERAÇÃO DE QUALQUER **SEGURADO** OU **DIRETOR DE ENTIDADE EXTERNA**, A MENOS QUE LEGALMENTE OBRIGADO A FAZÊ-LO OU DESDE QUE PROTEGIDO PELA LEGISLAÇÃO DE DELAÇÃO.

B) AOS **GASTOS COM DEFESA** DE UM **SEGURADO**.

VI) CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE POLUIÇÃO

A **SEGURADORA** NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER **PERDA** DECORRENTE DE, COM BASE EM, OU ATRIBUÍVEL A:

A) REALIZAÇÃO, ALEGAÇÃO OU AMEAÇA DE DESCARGA, DISPERSÃO, LIBERAÇÃO OU VAZAMENTO DE **POLUENTES** NA OU SOBRE A TERRA, A ATMOSFERA OU QUALQUER CURSO DE ÁGUA OU CORPO DE ÁGUA, SEJA ESSA DESCARGA, DISPERSÃO, LIBERAÇÃO OU ESCAPE INTENCIONAL OU ACIDENTAL, EXCETO SE CONTRATADA A **COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADMINISTRADOR POR DANO AMBIENTAL**; OU

B) QUALQUER DETERMINAÇÃO OU SOLICITAÇÃO PARA TESTAR, MONITORAR, LIMPAR, REMOVER, CONTER, TRATAR, DESINTOXICAR OU NEUTRALIZAR **POLUENTES**.

VII) CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE ADMINISTRADOR DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

A **SEGURADORA** NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER **PERDA** DECORRENTE DE, COM BASE EM OU ATRIBUÍVEL A QUALQUER **RECLAMAÇÃO** CONTRA UM **SEGURADO** EM SUA CAPACIDADE DE:

A) AGENTE FIDUCIÁRIO OU AVALISTA PESSOAL; OU

B) UM ADMINISTRADOR, DE QUALQUER ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, FUNDO FIDUCIÁRIO, PLANO DE PENSÃO, PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU PLANO DE BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS DE QUALQUER **EMPRESA** OU **ENTIDADE EXTERNA**.

VIII) CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE OFERTA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS

A **SEGURADORA** NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER **PERDA** DECORRENTE DE, COM BASE EM, OU ATRIBUÍVEL A QUALQUER OFERTA PÚBLICA DE QUAISQUER **VALORES MOBILIÁRIOS** NO

BRASIL, OU EM QUALQUER OUTRO PAÍS, DURANTE O **PERÍODO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE**, CASO NÃO SEJA CONTRATADA COBERTURA DE OFERTAS PÚBLICAS FUTURAS OU COBERTURA PARA OFERTA INICIAL OU ESPECÍFICA. ESTA EXCLUSÃO NÃO SE APLICA EM CASO DE OFERTA DE DÍVIDA EM MERCADO LOCAL.

IX) CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

A **SEGURADORA** NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER **PERDA** DECORRENTE DE, BASEADA EM OU ATRIBUÍVEL A QUALQUER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FALHA, INCLUINDO FALHA OPERACIONAL E/OU SISTÊMICA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, OU QUALQUER ATIVIDADE ASSOCIADA, OU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUXILIARES, REAL OU ALEGADA, HABITUALMENTE OBJETO DE SEGURO ESPECÍFICO (RC E&O – ERROS E OMISSÕES).

ESTA EXCLUSÃO NÃO SE APLICA A QUALQUER **RECLAMAÇÃO** APRESENTADA OU MANTIDA:

A) POR UM ACIONISTA OU GRUPO DE ACIONISTAS DE UMA **EMPRESA** DIRETA OU ATRAVÉS DE UMA **AÇÃO DE RESPONSABILIDADE**, PROPOSTA SEM A SOLICITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA DE ASSISTÊNCIA OU COOPERAÇÃO DE QUALQUER **SEGURADO** (EXCETO QUANDO UM **SEGURADO** ESTIVER AGINDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE DELAÇÃO) ALEGANDO FALTA DE FISCALIZAÇÃO DAQUELES QUE PRESTARAM OU DEIXARAM DE PRESTAR TAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS.

B) CONTRA UM **SEGURADO**, SE VERIFICADA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE UMA **EMPRESA**.

X) CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE MULTAS E PENALIDADES

A **SEGURADORA** NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER **PERDA** DECORRENTE DE, BASEADA EM OU ATRIBUÍVEL A QUALQUER MULTAS OU PENALIDADES IMPOSTAS A QUALQUER **SEGURADO**, EXCETO QUANDO CONTRATADA A EXTENSÃO DE COBERTURA DE MULTAS E PENALIDADES CÍVEIS E/OU ADMINISTRATIVAS.

XI) CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE GARANTIA OU AVAL

A **SEGURADORA** NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER **PERDA** DECORRENTE DE, BASEADA EM OU ATRIBUÍVEL A QUALQUER GARANTIA OU AVAL PESSOAL OUTORGADO PELOS **SEGURADOS** A TERCEIROS, EXCETO QUANDO CONTRATADA A EXTENSÃO DE COBERTURA DE **GASTOS COM DEFESA** PARA GARANTIA OU AVAL.

CLÁUSULA 8. FORMA DE CONTRATAÇÃO

8.1. Este seguro é contratado a Primeiro Risco Absoluto, em que a **Seguradora** responde integralmente pelo valor do sinistro, conforme o **Limite Máximo de Indenização** da cobertura básica e da cobertura de **Gastos com Defesa** constantes na especificação da **Apólice**, até o **Limite Máximo de Garantia**, deduzidas eventuais franquias e participações obrigatórias (POS) do Segurado.

CLÁUSULA 9. ACEITAÇÃO DO SEGURO.

9.1. A contratação, modificação ou alteração do seguro e/ou do risco, bem como a renovação do seguro, deverá ser feita por meio de **Proposta** escrita que contenha os elementos essenciais para análise aceitação ou recusa do(s) risco(s) proposto(s), bem como a informação da existência de outros seguros cobrindo os mesmos interesses contra os mesmos riscos.

9.1.1. A **Proposta** de Seguro será parte integrante da **Apólice** e poderá ser feita pelo **Proponente**, **Seguradora**, ou por intermédio de seus representantes. O **Corretor de Seguros** poderá representar o **Proponente** na formação do contrato de seguro, desde que por expressa solicitação do **Proponente** ou de seu representante legal.

CLÁUSULA 10. VIGÊNCIA

10.1. Este seguro vigorará pelo prazo consignado na **Especificação** desta **Apólice**. A concessão de **Prazo Adicional** não acarreta, em hipótese alguma, ampliação do período de vigência do contrato de seguro.

10.2. A **Apólice** e seus eventuais **Endossos** terão início e término de vigência às 24 (vinte e quatro) horas das datas indicadas no documento de seguro.

CLÁUSULA 11. RENOVAÇÃO

11.1. A renovação deste seguro não é automática, cabendo às partes acordarem prévia e expressamente as bases da nova contratação. A solicitação de renovação do contrato de seguro, não isenta o **Tomador do Seguro** quanto a uma nova análise do risco para aceitação do contrato pela **Seguradora**, deverá este preencher novo questionário, com as informações atualizadas do risco.

11.2. Para fins de renovação da **Apólice**, o **Tomador do Seguro** ou seu **Corretor de Seguros**, deverá encaminhar à **Seguradora**, com pelo menos 30 (trinta) dias antes do final do **Período de Vigência da Apólice**, o pedido de renovação com todas as informações atualizadas do risco.

11.3. Ao receber a **Proposta**, a Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para informar se aceita ou não a renovação da **Apólice**, conforme o disposto na Cláusula 9. Aceitação do Seguro.

CLÁUSULA 12. PAGAMENTO DO PRÊMIO DE SEGURO

12.1. O prêmio do seguro poderá ser pago à vista ou em prestações mensais, na quantidade e valores indicados na **Proposta** e na **Apólice** de seguro.

12.2. No caso de fracionamento de prêmio, será garantido ao **Segurado** a possibilidade de antecipar o pagamento do prêmio fracionado total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros pactuados. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.

12.3. O prazo limite para o pagamento do prêmio é a data de vencimento estipulada no documento de cobrança. Se esta data limite cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente.

12.3.1. Em caso de falta de pagamento do prêmio, seja à vista ou da primeira parcela em caso de fracionamento, até a data de vencimento do boleto de cobrança, fica facultado à **Seguradora** conceder ou não uma nova data limite para regularização do pagamento do prêmio. Neste caso, o **Segurado** deverá respeitar o novo prazo limite para pagamento, mesmo que a data seja em dia não útil, pois em caso de não pagamento ocorrerá o cancelamento com a aplicação da Tabela de Prazo Curto. A **Seguradora** comunicará previamente ao **Segurado** ou ao seu representante legal sobre o cancelamento da **Apólice** de seguro.

12.4. O respectivo documento de cobrança será encaminhado, através de notificação feita pela **Seguradora**, por qualquer meio que comprove o seu recebimento pelo **Tomador do Seguro**, seu representante legal ou ainda, desde que por expressa solicitação de qualquer um destes, pelo **Corretor de Seguros**, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. Essa notificação conterá advertências de que o não pagamento no novo prazo suspenderá a cobertura e que, não havendo a regularização deste, a **Seguradora** fica isenta da responsabilidade de efetuar o pagamento da indenização de sinistros ocorridos a partir do vencimento original da parcela não paga.

12.4.1. Caso o **Tomador do Seguro**, o seu representante legal ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, o **Corretor de Seguros**, recuse o recebimento da notificação ou não seja encontrado no último endereço informado à **Seguradora**, o prazo de 15 (quinze) dias terá início na data da não entrega da notificação.

12.4.2. O não pagamento do prêmio à vista com vencimento único ou da primeira parcela, no caso de prêmio fracionado, até a data do vencimento, implicará o cancelamento do contrato de seguro, mediante

comunicação prévia a ser enviada pela **Seguradora**. A **Seguradora** comunicará previamente ao **Segurado** ou ao seu representante legal sobre o cancelamento da **Apólice** de seguro.

12.5. No caso de fracionamento do prêmio e configurado a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado em função do prêmio efetivamente pago, observada, no mínimo, a fração prevista na tabela a seguir, sendo o **Tomador do Seguro**, o **Segurado** ou seu representante legal informados por meio de comunicação escrita sobre o novo prazo de vigência ajustado:

TABELA DE PRAZO CURTO

Relação % entre a parcela do prêmio pago e o prêmio total da apólice ou endosso	% a ser aplicado sobre a vigência original da apólice ou endosso	Relação % entre a parcela do prêmio pago e o prêmio total da apólice ou endosso	% a ser aplicado sobre a vigência original da apólice ou endosso
13%	15/365	73%	195/365
20%	30/365	75%	210/365
27%	45/365	78%	225/365
30%	60/365	80%	240/365
37%	75/365	83%	255/365
40%	90/365	85%	270/365
46%	105/365	88%	285/365
50%	120/365	90%	300/365
56%	135/365	93%	315/365
60%	150/365	95%	330/365
66%	165/365	98%	345/365
70%	180/365	100%	365/365

12.6. Para percentuais não previstos na tabela acima, deverão ser aplicados os percentuais imediatamente superiores.

12.7. Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas da cobrança de juros de mora de 2% (dois por cento), aplicado de uma só vez, bem como demais juros legais cabíveis, dentro do novo prazo de vigência, ficará automaticamente restaurado o período de Vigência original da **Apólice**.

12.8. A mora relativa às demais parcelas suspenderá a garantia contratual, sem prejuízo do recebimento do prêmio pela **Seguradora**, após notificação ao **Tomador do Seguro**, o seu representante legal ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, o **Corretor de Seguros**, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento, para a regularização do pagamento do prêmio em atraso.

12.9. Decorrida a data estabelecida para pagamento do prêmio, obedecido o novo período de vigência devidamente ajustado, ou no caso de fracionamento em que a aplicação da Tabela de Prazo Curto não resulte em alteração do prazo de vigência da cobertura, sem que tenha sido quitado o respectivo débito, esta **Apólice** será cancelada mediante notificação prévia em prazo não inferior a 30 (trinta) dias após a suspensão da cobertura, ficando a **Seguradora** isenta de qualquer responsabilidade, obrigação de pagamento da indenização e despesas de salvamento ocorridos a partir desta data.

12.10. Na hipótese de falta de pagamento de qualquer uma das parcelas seguintes à primeira, a **Seguradora** enviará comunicado, através de correspondência ao **Tomador do Seguro**, até 30 (trinta) dias antes do cancelamento, advertindo quanto à necessidade de quitação da(s) parcela(s) do prêmio em atraso, sob pena de cancelamento do contrato.

12.11. Na hipótese de **Sinistro** durante o período em que o **Tomador do Seguro** esteve em mora, porém beneficiado pelo prazo de vigência concedido conforme a Tabela de Prazo Curto, se o **Sinistro** for indenizável, serão descontadas as parcelas pendentes.

SELIC, a contar da data de término do prazo contratual para pagamento da indenização, conforme a citada Cláusula 24 Pagamento da **Indenização** até a data de pagamento efetivo. Na ausência da taxa prevista nesta cláusula, os juros moratórios serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

CLÁUSULA 14. CIRCUNSTÂNCIAS DE SINISTRO

14.1. Se durante a vigência da **Apólice**, o **Tomador do Seguro** ou qualquer **Segurado** tomarem conhecimento de qualquer circunstância que, razoavelmente, espera-se que dê origem a uma **Reclamação**, eles poderão notificar a **Seguradora** na forma e no endereço identificado na cláusula de **Notificação de Sinistro**, abaixo.

14.2. Para que tal **Notificação** seja eficaz, a mesma deverá ser realizada por escrito, durante o **Período de Vigência da Apólice**, incluindo, ao menos, o que segue:

- a) as razões pelas quais se espera que tais circunstâncias deem origem a uma **Reclamação**, incluindo detalhes completos quanto à natureza e a data do possível **Ato Danoso**;
- b) a data e a maneira por meio da qual o **Segurado** tomou conhecimento de tais circunstâncias; e
- c) a identidade de qualquer potencial **Segurado** e reclamante.

14.3. Se, durante o **Período de Vigência da Apólice**, as circunstâncias forem notificadas de acordo com os requisitos desta cláusula, qualquer **Reclamação** posterior decorrente, baseada ou atribuível a tais fatos será aceita pela **Seguradora** como havendo sido feita ao mesmo tempo em que as circunstâncias foram notificadas pela primeira vez.

14.4. A **Seguradora** somente será responsável pelos sinistros cujo **Ato Danoso** tenha ocorrido durante a vigência da **Apólice** ou durante o período de retroatividade e que seja notificado à **Seguradora** durante a vigência da **Apólice** ou durante o **Prazo Adicional** eventualmente contratado, sem prejuízo das **Reclamações** apresentadas durante os prazos prescricionais legais.

14.5. A **Seguradora** poderá contestar o **Segurado** e o beneficiário todas as defesas embasadas no contrato de seguro que tiver contra estes, que forem anteriores ao **Sinistro** e também que ocorrerem de forma posterior ao **Sinistro**, exceto nos casos dos seguros em que o risco coberto seja a vida ou a integridade física.

14.6. Na hipótese do **Segurado** e o **Beneficiário** apresentar elementos que indiquem a existência de lesão ao interesse garantido, cabe à **Seguradora** provar que a lesão não existiu ou que não foi, no todo ou em parte, consequência dos riscos predeterminados no contrato.

CLÁUSULA 15. AVISO DE SINISTRO

15.1. O **Tomador do Seguro** ou qualquer **Segurado** deverá avisar prontamente e por escrito à **Seguradora** de qualquer **Reclamação** feita pela primeira vez, iniciada ou que tenha ocorrido durante o **Período de Vigência da Apólice** (ou **Prazo Adicional**, se aplicável), tão logo tome conhecimento por qualquer meio idôneo, comprometendo-se a seguir suas instruções para a contenção ou salvamento, bem como adotar providências necessárias e úteis para minorar as suas consequências.

15.2. Caso o **Tomador do Seguro** ou o **Segurado** não consiga realizar o aviso durante o **Período de Vigência da Apólice** (ou **Prazo Adicional**, se aplicável), então um aviso por escrito poderá ser formulado, no prazo de até 60 (sessenta) dias a partir da data de término do **Período de Vigência da Apólice** (ou **Prazo Adicional**), salvo se estabelecido prazo diferente na **Especificação da Apólice**, desde que não supere o prazo prescricional estabelecido por lei. Tal comunicação será considerada entregue durante o **Período de Vigência da Apólice**.

15.3. O aviso por escrito deve incluir, mas não se limitar, a uma descrição da **Reclamação**, a natureza do dano alegado ou potencial, os nomes dos reclamantes reais ou potenciais, a data e maneira em que o

Tomador do Seguro ou qualquer **Segurado** tomaram conhecimento da **Reclamação**, bem como os documentos a seguir, sem prejuízo de outros que a **Seguradora** entenda necessários:

- a) documentos que comprovem a condição de **Segurado** dos envolvidos;
- b) cópia integral da Reclamação e de procedimentos anteriores que a embasaram, sempre que se tratar de aviso de Reclamação; e
- c) documentos pertinentes aos Gastos com Defesa, sempre que se tratar de aviso de Reclamação.
- d) relatório circunstanciado sobre o Ato Danoso, com demonstrativo qualitativo e quantitativo das possíveis Perdas e danos envolvidos, teses de defesa e sua avaliação sobre o resultado da Reclamação;
- e) contrato social do Tomador do Seguro; e
- f) comprovante de eventuais pagamentos feitos pelo Tomador do Seguro/Segurado ao Terceiro.

15.4. É proibido ao **Segurado**, ao **Tomador do Seguro** e ao **Beneficiário** destruir ou alterar elementos relacionados ao sinistro, devendo conservar todos os indícios e vestígios enquanto for necessário para constatação e apuração da **Seguradora**.

15.5. Todas as notificações devem ser encaminhadas para a **Seguradora**.

15.6. Se postada, a data constante no aviso de recebimento assinado pela **Seguradora** constituirá a data em que a **Notificação** foi feita, e a prova de postagem será prova suficiente da **Notificação**.

15.7. O **Tomador do Seguro** compromete-se a comunicar imediatamente à **Seguradora** qualquer mudança de endereço para que possa manter seu registro junto à **Seguradora** atualizado.

15.7.1. A sociedade **Seguradora** poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado ou cópia da certidão de abertura de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o **Sinistro**, sem prejuízo do pagamento da **Indenização** no prazo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA 16. REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO

16.1. A **Seguradora** deverá se manifestar, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da **Reclamação**, acompanhado da entrega de toda a documentação e das informações necessárias listadas na cláusula 15.3. acima, sobre a cobertura do **Sinistro**, sob pena de decair do direito de recusá-la.

16.2. No caso de dúvida fundada e justificável, a **Seguradora** se reserva o direito de solicitar documentação ou informação complementar dentro do prazo de 30 (trinta) dias, ocasião em que o prazo para a manifestação sobre a cobertura suspende-se por no máximo 1 (uma) única vez, quando a importância segurada não exceder o correspondente a 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou por no máximo 2 (duas) vezes, quando a importância segurada for superior a 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente, reiniciando a contagem, pelo prazo restante, a partir do primeiro dia útil subsequente àquele em que for atendida a solicitação.

16.3. A ausência de manifestação da Seguradora sobre a cobertura do Sinistro no prazo previsto nesta Cláusula ensejará a aplicação de juros legais, bem como atualização monetária e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, conforme disposto na Cláusula 13. Atualização de Valores.

16.4. Reconhecida a cobertura, a **Seguradora** terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento da **Indenização**, podendo o prazo ser suspenso 1 (uma) única vez quando a importância segurada não exceder o correspondente a 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou por no máximo 2 (duas) vezes, quando a importância segurada for superior a 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente, reiniciando sua contagem, pelo prazo restante, a partir do primeiro dia útil subsequente àquele em que for atendida a solicitação.

infraestrutura. A **Seguradora** não está obrigada ao pagamento de despesas com medidas inadequadas, observada a garantia contratada para o **Sinistro** iminente ou comunicado.

17.1.3. Não serão indenizadas, em hipótese alguma, quaisquer despesas com a prevenção ordinária de **Sinistros** em relação a bens, instalações e interesses segurados, assim consideradas também as despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do **Terceiro** prejudicado e que seriam executadas independentemente da ocorrência do **Sinistro** e/ou de sua ameaça.

17.1.4. O **Segurado** suportará sozinho as despesas emergenciais de **Sinistros** relativos a **Riscos não cobertos** pela presente **Apólice**. Se, em um mesmo **Sinistro**, houver despesas emergenciais decorrentes de **Riscos Cobertos** e de **Riscos não cobertos**, a **Seguradora** indenizará apenas as despesas relativas aos **Riscos Cobertos**.

17.1.5. Nos termos da legislação vigente, o **Segurado** se obriga a avisar imediatamente a **Seguradora**, ao constatar qualquer **Sinistro**, ou ao receber uma ordem de autoridade competente que possa gerar as despesas previstas nesta cláusula. Além disso, o **Segurado** se obriga a executar tudo o que for exigido, limitando as despesas objeto desta cláusula ao que seja necessário e objetivamente adequado, para evitar a ocorrência de um **Sinistro** coberto por esta **Apólice** ou para reduzir seus efeitos.

17.2. A **Seguradora** somente suportará a totalidade das despesas efetuadas com as medidas de **Contenção** ou de **Salvamento** que expressamente recomendar ao **Segurado**, ainda que excedam o **Limite Máximo de Indenização** contratado na **Apólice**.

CLÁUSULA 18. DEFESA E ACORDO

18.1. Este Contrato de Seguro garante, até o **Limite Máximo de Indenização** da Cobertura de **Gastos com Defesa**, os custos com a defesa do **Segurado** relativas às custas judiciais, honorários advocatícios e despesas judiciais, relacionadas às ações civis e criminais em razão da imputação de responsabilidade contra o **Segurado**.

18.2. Todas as despesas decorrentes, exclusivamente, da investigação, liquidação, defesa ou apelação contra qualquer **Reclamação** não incluirão os custos administrativos, inclusive salários, incorridos pelo próprio **Segurado**. A presente condição será aplicada exclusivamente para riscos cobertos pelo presente seguro conforme estabelecido nas **Condições Contratuais da Apólice**.

18.3. Quando qualquer ação for proposta contra o **Segurado** perante a esfera cível ou criminal, vinculada a danos de responsabilidade civil do **Segurado** cobertos por este contrato, este fica obrigado a dar imediato conhecimento do processo à **Seguradora**, para a qual deverão ser remetidas cópias das notificações, intimações, citações ou de quaisquer outros documentos recebidos, devendo o **Segurado** comparecer aos atos processuais para os quais for intimado, abstendo-se, ainda, de agir em detrimento dos direitos e das pretensões da **Seguradora**, sob pena de perda ao direito de indenização.

18.4. É garantido ao **Segurado** a livre escolha ou a utilização de profissionais referenciados pela **Seguradora** para sua defesa, exceto quando a lei dispensar a nomeação.

18.4.1. A **Seguradora** avaliará se os valores dos **Gastos com Defesa** apresentados pelo **Segurado** são razoáveis, proporcionais e condizentes com a prática do mercado, podendo considerar como parâmetros, por exemplo, a complexidade da causa de fundo, lugar de prestação do serviço, tempo estimado de tramitação, valores pecuniários respectivos, senioridade dos profissionais desejados, contratação anterior dos mesmos profissionais, de modo razoável e proporcional.

18.4.2. A **Seguradora** exigirá a apresentação de 3 (três) propostas de honorários aos **Segurados**, a fim de examinar as referidas proporcionalidades e razoabilidade dos profissionais desejados.

18.5. A **Seguradora** terá a faculdade de participar ou intervir plenamente na **Investigação**, defesa e negociação de qualquer acordo, de qualquer **Reclamação** apresentada ou mantida por, em nome de, ou por instigação de qualquer **Empresa, Segurado, ou Entidade Externa**, ou de qualquer de seus respectivos

Diretores ou **Executivos**, que envolva ou pareça razoavelmente provável de lhe envolver, assim como o **Segurado** poderá denunciar a **Seguradora** à lide para integrar a ação judicial, hipótese em que não existirá responsabilidade solidária.

18.6. É proibido ao **Segurado** fazer acordo, pagar ou adotar outras providências e/ou responsabilidades que possam influir no resultado das negociações ou litígios, bem como reconhecer sua responsabilidade ou confessar fatos, salvo se houver anuência prévia e expressa da **Seguradora**.

18.6.1. Em havendo acordo autorizado pela **Seguradora** e aceito pelo terceiro interessado, mas não anuído pelo **Segurado**, a **Seguradora** somente responderá até o limite estabelecido no referido acordo.

18.6.2. A **Seguradora** poderá celebrar **Acordo** com o terceiro prejudicado, o que não implicará o reconhecimento de responsabilidade do **Segurado**, nem prejudicará aqueles a quem for imputada a responsabilidade. Se houver mais de um terceiro prejudicado em um mesmo evento, a **Seguradora** ficará liberada de sua responsabilidade com o pagamento da totalidade das indenizações das coberturas contratadas do **Seguro** a um ou mais prejudicados.

18.6.3. As despesas oriundas de Acordo celebrado com o terceiro prejudicado serão deduzidas do **Limite Máximo de Indenização** da Apólice, não se confundindo com **Limite Máximo de Indenização** da Cobertura de **Gastos com Defesa**

18.7. A **Seguradora** deverá aceitar, como razoável e necessária, a contratação separada de advogados, na medida exigida por um conflito material de interesses entre **Segurados**.

18.8. Caso seja de interesse do **Segurado**, a **Seguradora** disponibilizará uma relação de advogados/escritórios com comprovada experiência no mesmo objeto da **Reclamação** e/ou assuntos semelhantes, para que ele escolha o profissional que irá representá-lo.

18.9. O reembolso dos honorários advocatícios fica condicionado ao envio, análise prévia e validação da **Seguradora** do contrato de prestação de serviços advocatícios, sob pena de perda ao direito de indenização, sendo o pagamento efetuado ao término da ação.

18.10. A **Seguradora** indenizará também na cobertura de **Gastos com Defesa** as custas judiciais e os honorários sucumbenciais, somente quando o pagamento advenha de decisão judicial transitada em julgado, decisão arbitral ou acordo autorizado pela **Seguradora** e até o **Limite Máximo de Indenização**, abatidas eventuais despesas ou indenizações já pagas ao **Segurado** da referida importância segura.

18.11. O valor do reembolso de custas judiciais e honorários advocatícios totais, com a ação judicial está limitado ao valor contratado para a cobertura "**RC - Gastos com Defesa**". Todo e qualquer reembolso efetivado será deduzido dos **Limites Máximos de Indenização** da cobertura após o recebimento prévio do contrato dos honorários e seu respectivo recibo de pagamento, da defesa devidamente protocolada em Juízo e a devida denúncia da **Seguradora** à lide, quando couber, sendo o reembolso efetuado somente após o trânsito em julgado da ação, decisão arbitral ou acordo autorizado pela **Seguradora**.

18.12. Em exceção ao previsto na extensão de custos emergenciais, os **Gastos com Defesa** ou **Custos de Investigação** não devem ser incorridos sem o consentimento prévio por escrito da **Seguradora**, esclarecendo-se que tal consentimento não será indevidamente negado ou atrasado.

18.13. O **Segurado** concorda em não resolver ou tentar resolver qualquer **Reclamação** ou então assumir qualquer obrigação contratual, voluntariamente realizar qualquer pagamento (salvo disposto na Cobertura para Custos de Emergência, da Cláusula 5. Extensões de Cobertura) ou admitir qualquer responsabilidade em relação a qualquer **Reclamação** sem o consentimento por escrito da **Seguradora**, esclarecendo-se que tal consentimento não deve ser negado ou atrasado sem justo motivo.

18.14. Um Relatório Oficial do **Segurado** não deve ser considerado como admissão de responsabilidade, acordo ou tentativa de resolução de uma **Reclamação**.

18.15. A **Seguradora** deve pagar os **Gastos com Defesa** ou **Custos de Investigação** para ou em nome do **Segurado** prontamente conforme incorrido e em caso algum o fará após 30 (trinta) dias, contados do

recebimento da documentação prevista na Cláusula 15. **Aviso de Sinistro**, sem prejuízo de outras que se façam necessárias.

18.16. Caso seja aferido que os danos causados ao terceiro foram decorrentes de atos ilícitos dolosos ou derivados de **Culpa Grave** equiparável ao dolo, a **Seguradora** deverá ser ressarcida dos **Gastos com Defesa** ou **Custos de Investigação** que foram adiantados ao **Segurado**.

CLÁUSULA 19. RECLAMAÇÕES CONEXAS

19.1. A conexão de uma **Reclamação** ou séries de reclamações será estabelecida pela demonstração de nexo causal entre elas, considerando-se as suas origens, datas, participantes, motivos, entre outros elementos importantes para a análise do ocorrido.

19.2. Todas as reclamações conexas serão consideradas como um único assunto (única **Reclamação**) e serão consideradas como se tivessem sido apresentadas ao mesmo tempo, retroagindo no tempo à data de apresentação da primeira dessas reclamações conexas.

19.3. Será considerada a data da **Reclamação Conexa** ou de reclamações em série a data de recebimento do **Aviso de Sinistro** da primeira **Reclamação** apresentada contra o **Segurado**, qualificando-se como uma única **Reclamação**.

19.4. Em hipótese alguma uma **Reclamação Conexa** poderá ser apresentada após o esgotamento do **Prazo Adicional**.

19.5. Para todos os efeitos, as reclamações conexas observarão um único **Limite Máximo de Garantia e Limite Máximo de Indenização**, conforme disposto na Cláusula 24. **Limite** e **Franquia**, e serão submetidas a uma mesma **Franquia**, se aplicável.

CLÁUSULA 20. RESOLUÇÃO DE DISPUTAS – ARBITRAGEM

20.1. Para dirimir controvérsia relativa a qualquer aspecto da **Apólice**, caso tal controvérsia não possa ser resolvida no prazo de 14 (quatorze) dias contados a partir da data em que o **Segurado** tenha identificado a controvérsia e comunicado por escrito à **Seguradora**, tal disputa poderá ser encaminhada à Arbitragem, nos termos da Lei de Arbitragem vigente. Caso seja do seu interesse, o **Segurado** manifestará o seu consentimento livre com a solução da controvérsia por meio da arbitragem, firmando a respectiva “Cláusula Compromissória”, nos termos da referida lei, que poderá ser feita mediante assinatura em documento apartado, o qual, uma vez assinado, fará parte integrante do presente contrato de seguro.

CLÁUSULA 21. ALOCAÇÃO

21.1. Se um **Segurado** incorrer em qualquer **Perda** que inclua tanto eventos cobertos quanto não cobertos, ou, ainda, que seja endereçada a pessoas cobertas e não cobertas, ele, o **Tomador do Seguro** e a **Seguradora** deverão utilizar os seus melhores esforços para chegar a um acordo consistente na alocação justa e adequada da proporção da **Perda** coberta, levando em conta as respectivas exposições jurídicas e financeiras.

21.2. Fracassada a iniciativa anterior, caberá à **Seguradora** efetuar o pagamento observando a parte da **Reclamação** coberta, bem como as pessoas abrangidas pela presente **Apólice**.

CLÁUSULA 22. PRIORIDADE DE PAGAMENTO DE PERDA

22.1. A **Seguradora** deverá efetuar os pagamentos de **Perdas** em conformidade com suas respectivas datas de vencimento, obedecendo à ordem com que forem apresentadas à **Seguradora**. Caso a **Seguradora**, analisando os montantes despendidos e a despende, conclua que o **Limite Máximo de Garantia** da **Apólice** encontra-se em vias de esgotamento, deverá pagar as **Perdas** na seguinte ordem:

a) em primeiro lugar, os **Gastos com Defesa** de qualquer pessoa física **Segurada**, qualificáveis como **Perda**;

- b) em segundo lugar, todas as outras Perdas de qualquer pessoa física Segurada;
- c) em terceiro lugar, todas as demais Perdas na ordem em que forem apresentadas.

22.2. O esgotamento da importância segurada acarretará o cancelamento da **Apólice**, extinguindo-se quaisquer obrigações da **Seguradora**.

CLÁUSULA 23. SUB-ROGAÇÃO

23.1. A **Seguradora** ficará sub-rogada em todos os direitos disponíveis de recuperação do **Tomador do Seguro** e do **Segurado**, na extensão de todos os pagamentos por ela efetuados de acordo com a **Apólice**. O **Tomador do Seguro** e os **Segurados** obrigam-se a facilitar os meios necessários ao exercício da sub-rogação pela **Seguradora**, respondendo aos prejuízos que causar à ela.

23.2. O **Tomador do Seguro** e os **Segurados** deverão assinar todos os documentos necessários, bem como realizar todos os atos essenciais para garantir esses direitos à **Seguradora**, inclusive em relação ao fornecimento e acesso a quaisquer documentos que possibilitem o ajuizamento, pela **Seguradora**, de ação regressiva contra quem de direito.

23.3. Qualquer recuperação recebida deverá ser aplicada inicialmente contra qualquer pagamento feito pela **Seguradora**, sendo qualquer saldo remanescente posteriormente remetido ao **Tomador do Seguro** ou retido por ele.

23.4. A **Seguradora** não exercerá qualquer direito de sub-rogação contra uma pessoa física Segurada, excetuadas as seguintes hipóteses:

- a) seja estabelecido por meio de uma decisão final e irreversível, exceto uma ação ou processo iniciado pela **Seguradora** para determinar a cobertura sob esta **Apólice**, que tal **Segurado** cometeu conduta prevista na Cláusula de Exclusão de Conduta, da Cláusula 7. Exclusão, das **Condições Gerais**; ou
- b) seja efetuado pagamento à pessoa física Segurada por outra seguradora, o que a tornaria recebedora de Indenização em excesso, a ser restituída à seguradora que efetuou o pagamento indevido.

23.5. Salvo em caso de culpa não grave, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge ou parentes até o segundo grau, consanguíneos ou por afinidade, do **Segurado** ou do **Beneficiário**, empregados ou pessoas sob a responsabilidade do **Segurado**.

23.5.1. Quando o culpado pelo **Sinistro** for garantido por seguro de responsabilidade civil, é admitido o exercício do direito excluído pela cláusula 23.5. acima, contra a seguradora que o garantir.

23.6. O **Segurado** não pode praticar qualquer ato que venha a prejudicar esse direito da **Seguradora**, não podendo, inclusive, fazer qualquer acordo ou transação sem prévia anuência dela.

23.7. É ineficaz qualquer ato do **Segurado** que diminua ou extingue, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere esta cláusula.

CLÁUSULA 24. PAGAMENTO DE ACORDO E INDENIZAÇÃO

24.1. O prazo para a apuração dos prejuízos e o pagamento de **Indenização** ou da cobertura de **Gastos com Defesa** é de 30 (trinta) dias após a entrega do último documento exigido para a regulação do **Sinistro**, conforme previsto na documentação básica prevista na Cláusula 15. **Aviso De Sinistro**.

24.2. Todos os pagamentos relativos a **Perdas** que tenham sido feitos pela **Seguradora** em benefício de quaisquer **Segurados** serão reembolsados à **Seguradora** caso quaisquer dessas **Perdas** se tornem indevidas e/ou configurem Riscos Excluídos, conforme os termos desta **Apólice**, ficando o **Tomador do Seguro** responsável solidariamente por tais reembolsos.

24.3. A **Seguradora** será responsável, até o **Limite Máximo de Garantia** da **Apólice**:

- a) pelas despesas de salvamento comprovadamente efetuadas por um **Segurado** durante e/ou após a

CLÁUSULA 29. TRANSFORMAÇÃO DE APÓLICE

29.1. A **SEGURADORA** NÃO DISPONIBILIZARÁ A POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAR A **APÓLICE À BASE DE RECLAMAÇÕES** EM **APÓLICE À BASE DE OCORRÊNCIA**.

CLÁUSULA 30. PERDA DE DIREITOS

30.1. O **SEGURADO** PERDERÁ O DIREITO A QUALQUER **INDENIZAÇÃO** SECURITÁRIA DECORRENTE DESTA **APÓLICE** QUANDO:

A) AGRAVAR INTENCIONALMENTE O RISCO;

B) O **SEGURADO** OU O **TOMADOR DO SEGURO** DEIXAREM DE CUMPRIR QUAISQUER DAS SUAS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS NA LEGISLAÇÃO E NO PRESENTE CONTRATO DE SEGURO;

C) O **SEGURADO** OU O **TOMADOR DO SEGURO** DEIXAREM DE CUMPRIR QUAISQUER DAS NORMAS LEGAIS EM VIGOR, EM ESPECIAL, AQUELAS CONTIDAS NA LEI Nº 15.040/2024, BEM COMO NO CÓDIGO CIVIL, OU EM LEIS POSTERIORES QUE AS REVOQUEM, TOTAL OU PARCIALMENTE, E QUE DISPONHAM SOBRE O SEGURO E O CONTRATO DE SEGURO;

O **TOMADOR DO SEGURO** OU QUALQUER **SEGURADO**, POR SI OU POR SEU REPRESENTANTE, FIZEREM DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMITIREM CIRCUNSTÂNCIAS QUE POSSAM INFLUIR NA ACEITAÇÃO DA **PROPOSTA** OU NO VALOR DO PRÊMIO, FICANDO PREJUDICADO O DIREITO À GARANTIA. SE A INEXATIDÃO OU A OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES RESULTAR DE MÁ-FÉ DO **TOMADOR DO SEGURO**, DE QUALQUER **SEGURADO** OU DE SEUS REPRESENTANTES, HAVERÁ PERDA DO PAGAMENTO DA **INDENIZAÇÃO**, SEM PREJUÍZO DA DÍVIDA DO PRÊMIO E DA OBRIGAÇÃO DO **SEGURADO** OU SEU REPRESENTANTE DE RESSARCIR AS DESPESAS EFETUADAS PELA **SEGURADORA**. A SANÇÃO DO PAGAMENTO DA **INDENIZAÇÃO** DA COBERTURA, SERÁ APLICÁVEL AINDA QUE A OMISSÃO SEJA DETECTADA APÓS A OCORRÊNCIA DO SINISTRO.

O **TOMADOR DO SEGURO**, O **SEGURADO** OU O REPRESENTANTE PODERÃO AFASTAR A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE PERDA DO PAGAMENTO DA **INDENIZAÇÃO** DA COBERTURA, CONSIGNANDO A DIFERENÇA DE PRÊMIO E PROVANDO A CASUALIDADE DA INEXATIDÃO OU DA OMISSÃO E SUA BOA-FÉ.

D) SE AS INEXATIDÕES E/OU OMISSÕES A QUE SE REFEREM A ALÍNEA ANTERIOR DECORREREM DE DESCUMPRIMENTO CULPOSO E DE AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DO **TOMADOR DO SEGURO**, DO **SEGURADO** OU DE SEU REPRESENTANTE, A **SEGURADORA** PODERÁ:

(i) NA HIPÓTESE DE NÃO OCORRÊNCIA DE UMA **RECLAMAÇÃO**: CANCELAR O SEGURO, RETENDO DO PRÊMIO ORIGINALMENTE PACTUADO A PARCELA PROPORCIONAL AO TEMPO DECORRIDO, OU PERMITIR A CONTINUIDADE DO SEGURO, COBRANDO A DIFERENÇA DE PRÊMIO CABÍVEL;

(ii) NA HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE **RECLAMAÇÃO**, SEM **INDENIZAÇÃO** INTEGRAL: CANCELAR O SEGURO APÓS O PAGAMENTO DA **INDENIZAÇÃO**, RETENDO DO PRÊMIO ORIGINALMENTE PACTUADO, ACRESCIDO DA DIFERENÇA CABÍVEL, A PARCELA CALCULADA PROPORCIONALMENTE AO TEMPO DECORRIDO, OU PERMITIR A CONTINUIDADE DO SEGURO, COBRANDO A DIFERENÇA DE PRÊMIO CABÍVEL OU DEDUZINDO-A DO VALOR A SER INDENIZADO;

(iii) NA HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE **SINISTRO** COM **INDENIZAÇÃO** INTEGRAL: CANCELAR O SEGURO APÓS O PAGAMENTO DA **INDENIZAÇÃO**, DEDUZINDO, DO VALOR A SER INDENIZADO, A DIFERENÇA DE PRÊMIO CABÍVEL.

E) SE, DIANTE DOS FATOS NÃO REVELADOS, O PAGAMENTO DA **INDENIZAÇÃO** DA COBERTURA FOR TECNICAMENTE IMPOSSÍVEL, OU SE TAIS FATOS CORRESPONDEREM A UM TIPO DE INTERESSE OU RISCO QUE NÃO SEJA ACEITO PELA **SEGURADORA**, O CONTRATO SERÁ CANCELADO, SEM PREJUÍZO DA OBRIGAÇÃO DO **SEGURADO** DE RESSARCIR AS DESPESAS EFETUADAS PELA **SEGURADORA**.

F) SE O **TOMADOR DO SEGURO**, O **SEGURADO** OU SEU REPRESENTANTE PRATICAR FRAUDE OU TENTATIVA DE FRAUDE, PROCURAR OBTER BENEFÍCIOS ILÍCITOS, AGIR COM **CULPA GRAVE**, MÁ-FÉ, ATOS PROPOSITAIS, NEGLIGÊNCIA OU SIMULAR UM SINISTRO PARA OBTER **INDENIZAÇÃO**;

G) A **RECLAMAÇÃO** ESTIVER RELACIONADA OU ATRIBUÍVEL AO COMETIMENTO DE ATOS DOLOSOS OU PRATICADOS COM **CULPA GRAVE** EQUIPARÁVEL AO DOLO PELO **SEGURADO** OU POR TERCEIRO EM SEU BENEFÍCIO, SENDO QUE TAIS CONDIÇÕES DEVERÃO SER RECONHECIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, DECISÃO ARBITRAL OU ADMINISTRATIVA IRRECORRÍVEL, OU AINDA, POR CONFISSÃO PELO PRÓPRIO **SEGURADO**;

H) UMA **EMPRESA**, O **TOMADOR DO SEGURO** E/OU O **SEGURADO** DEIXAREM DE CUMPRIR OS TERMOS DA CLÁUSULA 32. ALTERAÇÃO DE RISCO, DESTAS **CONDIÇÕES GERAIS**.

30.2. O **SEGURADO**, **TOMADOR DO SEGURO** OU QUALQUER DAS **EMPRESAS** ESTÃO OBRIGADOS A COMUNICAR À **SEGURADORA**, LOGO QUE O SAIBAM, QUALQUER FATO SUSCETÍVEL DE AGRAVAR O RISCO COBERTO, SOB PENA DE PERDA DO DIREITO À GARANTIA, SE FICAR COMPROVADO QUE SILENCIOU(ARAM) DE MÁ-FÉ.

30.3. A **SEGURADORA**, DESDE QUE O FAÇA NOS 15 (QUINZE) DIAS SEGUINTE AO RECEBIMENTO DO AVISO DE AGRAVAMENTO DO RISCO, PODERÁ DAR-LHES CIÊNCIA, POR ESCRITO, DE SUA DECISÃO DE CANCELAR O CONTRATO DE SEGURO OU, MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES, RESTRINGIR A COBERTURA CONTRATADA OU, AINDA, COBRAR A DIFERENÇA DE PRÊMIO CABÍVEL.

30.4. O CANCELAMENTO DESTE CONTRATO DE SEGURO SÓ SERÁ EFICAZ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A **NOTIFICAÇÃO**, DEVENDO SER RESTITUÍDA A DIFERENÇA DE PRÊMIO, CALCULADA PROPORCIONALMENTE AO PERÍODO A DECORRER.

30.5. NA HIPÓTESE DE CONTINUIDADE DO CONTRATO DE SEGURO, A **SEGURADORA** PODERÁ COBRAR A DIFERENÇA DE PRÊMIO CABÍVEL.

30.6. SOB PENA DE PERDER O DIREITO À INDENIZAÇÃO, O **SEGURADO** COMUNICARÁ O **SINISTRO** À **SEGURADORA**, TÃO LOGO TOME CONHECIMENTO, E ADOTARÁ AS PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS PARA MINORAR SUAS CONSEQUÊNCIAS.

CLÁUSULA 31. CANCELAMENTO E RESCISÃO

31.1. Além do previsto na Cláusula 30. Perda de Direitos, destas **Condições Contratuais**, que também implica na perda da **Indenização** e do prêmio pago, este contrato de seguro poderá ser resolvido, total ou parcialmente, a qualquer tempo, por acordo entre as partes contratantes, mediante concordância recíproca, hipótese em que a **Seguradora** reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido. Neste caso, o prêmio a ser devolvido será corrigido pela variação positiva do IPCA/IBGE, a partir da data do efetivo cancelamento.

31.2. O contrato de seguro também poderá ser cancelado, ficando a **Seguradora** isenta de qualquer responsabilidade, no caso de fraude ou tentativa de fraude por parte do **Segurado**, simulando ou provocando **Sinistro** ou ainda agravando suas consequências, para obter **Indenização** indevida ou dificultar sua elucidação. Nesta hipótese, a **Seguradora** reterá além dos emolumentos, o prêmio vencido, independentemente da forma de pagamento à vista ou parcelada.

31.3. Ocorrerá o cancelamento automático deste seguro quando a soma das indenizações, custos e despesas amparadas por este contrato atingir o **Limite Máximo de Garantia** ou o **Limite Agregado** da **Apólice**, não tendo o **Segurado**, neste caso, qualquer direito à restituição de prêmio.

31.4. Em ambos os casos, não será devida a devolução do Imposto sobre operações financeiras e juros de parcelamento, devendo o cálculo ser processado sobre o valor do prêmio líquido.

32.6.5. O **Tomador do Seguro** disporá de 15 (quinze) dias, após o recebimento da proposição, para aceitar ou não.

32.6.6. Em caso de não aceitação ou de silêncio do **Tomador do Seguro**, a **Seguradora**, transcorrido esse prazo, poderá rescindir o contrato na data subsequente ao prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega da contraproposta apresentada pela **Seguradora**. Nesse caso, a **Seguradora** deverá restituir ao **Tomador do Seguro** o prêmio pago proporcionalmente ao período a decorrer de vigência da apólice;

32.6.7. Em caso de aceitação, a **Seguradora** poderá cobrar proporcionalmente ao período a decorrer.

CLÁUSULA 33. CESSÃO DE DIREITOS

33.1. O **TOMADOR DO SEGURO** E O **SEGURADO** NÃO TERÃO O DIREITO DE CEDER OU TRANSFERIR A **APÓLICE** OU QUAISQUER DIREITOS NELA PREVISTOS SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO DA **SEGURADORA**.

33.2. QUALQUER **CESSÃO DE DIREITOS** QUE VIOLE ESTA CLÁUSULA SERÁ NULA E INEFICAZ DE PLENO DIREITO.

CLÁUSULA 34. LEI APLICÁVEL E FORO

34.1. Qualquer questão relacionada à elaboração, validade ou funcionamento da **Apólice** será determinada exclusivamente no Brasil e de acordo com as leis brasileiras, se aplicando às seguradoras, resseguradoras e retrocessionárias para ações e as arbitragens promovidas entre si, em que sejam discutidos conflitos que possam interferir diretamente na execução dos contratos de seguro.

34.2. Fica estabelecido como competente para dirimir quaisquer disputas ou litígios entre o **Segurado** e a **Seguradora**, relativos a este Contrato de Seguro, o foro da cidade de domicílio do **Segurado** ou do beneficiário no Brasil, salvo se eles ajuizarem a ação optando por qualquer domicílio da **Seguradora** ou de agente dela.

34.2.1. Para o **Tomador do Seguro**, fica eleito, para dirimir quaisquer disputas ou litígios, o foro do domicílio de sua sede no Brasil,.

34.2.2. Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes contratantes será válida a eleição de foro diverso daquele previsto no subitem anterior.

34.3. Em qualquer hipótese, o **Segurado**, o beneficiário ou o **Tomador do Seguro** poderão optar pela resolução de controvérsias por meio de arbitragem, nos termos da Cláusula 20. Resolução de Disputas – Arbitragem, destas **Condições Gerais**.

CLÁUSULA 35. PRESCRIÇÃO

35.1. Os prazos prescricionais pertinentes a este Contrato de Seguro serão aqueles determinados pela legislação aplicável.

35.2. A prescrição pode ser suspensa uma única vez, quando a **Seguradora** receber um pedido de reconsideração da recusa de pagamento de **Indenização**, cessando a suspensão quando o **Segurado** for comunicado da decisão final pela **Seguradora**.

CLÁUSULA 36. ÂMBITO GEOGRÁFICO DE COBERTURA

36.1. Conforme disposto na **Especificação da Apólice**.

CLÁUSULA 37. CLAUSULA DE SANÇÕES

37.1. NÃO OBSTANTE AS DEMAIS CONDIÇÕES DESTAS **Condições Gerais**, A **SEGURADORA** NÃO FORNECERÁ COBERTURA, NÃO FARÁ QUAISQUER TIPOS DE PAGAMENTOS E/OU REEMBOLSO E NÃO PRESTARÁ QUALQUER SERVIÇO OU BENEFÍCIO AO **SEGURADO** OU A QUALQUER TERCEIRO

OU BENEFICIÁRIO QUE VIOLAR OU INCORRER EM QUALQUER LEI, REGULAMENTO OU IMPOSIÇÃO APLICÁVEL DE EMBARGOS E SANÇÕES COMERCIAIS OU ECONÔMICAS E EXPOR A **SEGURADORA**, SEU GRUPO ECONÔMICO E ADMINISTRADORES A QUALQUER TIPO DE AÇÃO PUNITIVA, EMBARGO, SANÇÃO, PROIBIÇÃO OU RESTRIÇÃO, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO, ÀQUELAS IMPOSTAS POR ENTIDADES MULTILATERAIS INTEGRADAS PELO BRASIL, PELAS NAÇÕES UNIDAS, OU POR ALGUM GOVERNO / PAÍS / FEDERAÇÃO, TAIS COMO OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, O REINO UNIDO, A UNIÃO EUROPEIA OU BRASIL OU AINDA A QUALQUER OUTRA LEI, REGULAMENTO OU IMPOSIÇÃO REFERENTE A EMBARGO E SANÇÃO ECONÔMICA OU COMERCIAL APLICÁVEL À JURISDIÇÃO QUE A **SEGURADORA** ESTEJA SUJEITA.

37.2. RATIFICAM-SE TODOS OS DEMAIS TERMOS DESTAS **Condições Contratuais** QUE NÃO TENHAM SIDO ALTERADAS OU REVOGADAS POR ESTA CLÁUSULA.

CLÁUSULA 38. ADMINISTRAÇÃO DA APÓLICE

38.1. O **Tomador do Seguro** agirá em nome próprio e em nome de cada **Subsidiária**, de qualquer cotomador e de todo e qualquer **Segurado** com relação a todos os assuntos relevantes a Apólice, ressalvadas disposições em sentido contrário previstas na **Especificação da Apólice**.

CLÁUSULA 39. DEFINIÇÕES

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE: é a ação proposta (a) pela **Empresa** contra o **Segurado** para (a) se ressarcir de prejuízos a ela causados, após deliberação de órgão societário competente, (b) por qualquer acionista, se não for proposta pela **Empresa** no prazo de 3 (três) meses da deliberação societária ou (c), se o órgão societário deliberar não propor a ação, por sócio(s) que represente(m) pelo menos 5% (cinco por cento) do capital social, conforme Lei que disponha sobre as Sociedades por Ações.

ANTIGO SEGURADO: um **Segurado** que se aposentou ou deixou de exercer tal cargo antes do fim do **Período de Vigência da Apólice**. Não é compreendido nesta definição o indivíduo inabilitado ou quando sua aposentadoria ou cessação do cargo estiver diretamente relacionada a uma **Mudança de Controle**.

APÓLICE: documento emitido pela **Seguradora** que formaliza a aceitação das coberturas solicitadas pelo proponente, nos planos individuais (apólice individual), ou pelo estipulante, nos planos coletivos (apólice coletiva)..

APÓLICE À BASE DE OCORRÊNCIA: forma de contratação de seguro de responsabilidade civil em que se define como objeto do seguro o pagamento e/ou reembolso das quantias, respectivamente, devidas ou pagas a terceiros, pelo **Segurado**, a título de reparação pelas **Perdas**, estipuladas por tribunal civil, administrativo, procedimento de arbitragem ou por acordo aprovado pela **Seguradora**, desde que: (a) o **Ato Danoso** tenha ocorrido durante o período de Vigência; e (b) o **Segurado** pleiteie a garantia durante o **Período de Vigência** ou nos prazos prescricionais em vigor.

APÓLICE À BASE DE RECLAMAÇÕES (CLAIMS MADE BASIS): forma de contratação de seguro de responsabilidade civil em que se define como objeto do seguro o pagamento e/ou o reembolso das quantias, respectivamente, devidas ou pagas a terceiros, pelo **Segurado**, a título de reparação de **Perdas**, estipuladas por tribunal civil, administrativo, procedimento de arbitragem ou por acordo aprovado pela **Seguradora**, desde que o **Ato Danoso** tenha ocorrido durante o período de Vigência, ou durante o **Período de Retroatividade** contratualmente previsto ou período de Continuidade, e o terceiro proponha a **Reclamação** contra um **Segurado**: a) durante o **Período de Vigência da Apólice** ; ou b) durante o **Prazo Adicional**.

APÓLICE À BASE DE RECLAMAÇÕES COM NOTIFICAÇÃO: possibilita ao **Segurado** registrar formalmente, junto à **Seguradora**, fatos ou circunstâncias potencialmente danosos cobertos pelo seguro, mas ainda não reclamados, vinculando a **Apólice** então vigente a Reclamações futuras que venham a ser apresentadas por terceiros prejudicados. Se o **Segurado** não tiver registrado na **Seguradora** o evento potencialmente danoso, e este vier a ser reclamado no futuro por terceiros prejudicados, deverá ser acionada a **Apólice** que estiver em vigor por ocasião da apresentação da **Reclamação**.

ATIVOS DIGITAIS: qualquer operação, emissão, distribuição, envio e custódia de quaisquer cripto moedas, tokens, NFT e demais ativos relacionados.

ATO DANOSO: qualquer ação, omissão ou **Fato Gerador** que produza danos a terceiros e que seja imputada responsabilidade ao(s) **Segurado(s)**, em função de um ato de sua gestão, ocorrido durante o **Período de Vigência da Apólice** ou durante o **Período de Retroatividade**, conforme contratado.

ATO DOLOSO: ação ou omissão voluntária, que viole direito e/ou cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

AVISO DE SINISTRO: comunicação específica de uma **Reclamação** realizada durante o período de vigência ou durante o **Prazo Adicional**, que o **Segurado** é obrigado a fazer à **Seguradora** com a finalidade de lhe dar conhecimento imediato de evento que entenda estar coberto, nos termos da **Apólice**, tão logo dele tome conhecimento.

BENEFICIÁRIO: pessoa física ou jurídica para qual é devida a indenização em caso de sinistro, por força de lei ou contrato. O beneficiário pode ser determinado, quando constituído nominalmente na **Apólice**, pelos **Segurado**, ou indeterminado, quando desconhecido na formação do contrato.

COBERTURAS ADICIONAIS: cobrem riscos excluídos das **Condições Gerais** e/ou Especiais, assim como ampliam coberturas já contempladas nas mesmas.

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS: alteram disposições das **Condições Gerais**, das **Condições Contratuais** e/ou **Coberturas Adicionais**.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS: Conjunto de disposições que regem a contratação de um mesmo plano de seguro.

CONDIÇÕES ESPECIAIS: conjunto de disposições específicas relativas a cada modalidade de um plano de seguro, podendo alterar, ampliar ou até cancelar as disposições existentes nas **Condições Gerais**.

CONDIÇÕES GERAIS: conjunto das cláusulas comuns a todas as modalidades do seguro, que estabelece as obrigações e os direitos das partes contratantes.

CONDIÇÕES PARTICULARES: conjunto de cláusulas que alteram as **Condições Gerais** e/ou Especiais do contrato de seguro, modificando disposições já existentes, ou, ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo as coberturas.

CONSELHEIRO INDEPENDENTE: qualquer pessoa física que, antes ou durante o **Período de Vigência da Apólice**, atue como membro do conselho do **Tomador do Seguro**, suas **Subsidiárias** e/ou **Controladas** em uma função não gerencial, exclusivamente de supervisão ou consultoria, controlando e estimulando a estratégia e a gestão do **Tomador do Seguro**. **Conselheiro Independente** não significa qualquer funcionário, ou **Diretor** em uma capacidade de gestão, ou **Diretor**, do **Tomador do Seguro**, suas **Subsidiárias** e/ou **Controladas**, mas apenas os que se enquadrem nessa descrição.

CONTROLADA: é a pessoa jurídica na qual a controladora, diretamente ou através de outras **Controladas**, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores, conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações. Para os fins desta **Apólice**, uma **Subsidiária** também é uma **Controlada**.

CORRETOR DE SEGUROS: pessoa física ou jurídica inscrita na SUSEP, legalmente autorizada a angariar e promover contratos de seguro, representando os interesses do **Segurado** perante a **Seguradora**.

CRISE: ocorrência dos seguintes eventos que, na avaliação de boa-fé do **Segurado**, tenha causado ou que provavelmente causará uma redução de 15% (quinze por cento) ou mais do faturamento da **Empresa**: a) anúncio público de uma **Perda** imprevista de: (i) direitos de propriedade intelectual da **Empresa**, incluindo apenas direitos relacionados a registros de patentes, marcas e/ou direitos autorais, exceto por se ter expirado; (ii) um grande cliente da **Empresa**; (iii) um grande contrato com a **Empresa**; ou (iv) um recall de um produto relevante de uma **Empresa** ou um atraso imprevisto na produção de um produto relevante da **Empresa**; b) o

anúncio público ou acusação de que a **Empresa** tenha causado danos corporais, doenças, enfermidades, morte ou assédio moral a um grupo de pessoas, ou prejuízos a, ou destruição de bens tangíveis, inclusive a **Perda** de uso, exceto quando causados por dano ambiental nos termos deste seguro; c) anúncio público da demissão de empregados da **Empresa**, assim como a morte, demissão ou renúncia de um ou mais administradores importantes da **Empresa**; d) o anúncio público sobre a eliminação ou cancelamento de distribuição de dividendos já programados pela **Empresa**; e) o anúncio público de que a **Empresa** pretende baixar e tirar de suas demonstrações financeiras uma quantidade substancial de seus ativos; f) o anúncio público de que a **Empresa** está ou ficará inadimplente em uma obrigação de pagar ou que pretende reestruturar as suas dívidas com credores; g) o anúncio público de que a **Empresa** pretende pedir recuperação judicial ou extrajudicial; ou a sua autofalência ou que um terceiro pedirá sua falência; h) o anúncio público a respeito do início ou ameaça de processos litigiosos judiciais ou administrativos contra a **Empresa**; i) oferta hostil ou aquisição não solicitada por qualquer terceiro, indivíduo ou sociedade empresária, quer seja através de oferta pública ou privada, para efetuar uma **Mudança de Controle** envolvendo a **Empresa**. Caso contratada a Cobertura C, fica estabelecido que para **Empresas** de capital aberto, será uma **Crise** a redução de 15% (quinze por cento) no valor das ações, após o fechamento do pregão, desde que descontado o percentual de desvalorização com relação ao índice principal da respectiva bolsa de valores em que a mesma esteja listada.

CULPA GRAVE: trata-se de modalidade de conduta culposa equiparável ao dolo por suas características. Qualifica-se como conduta do **Segurado** que, apesar de não pretender deliberadamente atingir o resultado danoso, revela negligência/imperícia/imprudência grosseiras, considerado o entendimento razoável daquilo que dele deve se esperar. A conduta gravemente culposa evidencia a assunção de risco pelo **Segurado**, capaz de ensejar a sua materialização. A sua confirmação requer sentença transitada em julgado, seja ela arbitral ou judicial, ou confissão do **Segurado**.

GASTOS COM DEFESA: a) todas as taxas, custos, encargos e despesas legais razoáveis e necessárias (contemplando desembolsos), incluindo, mas não se limitando, a honorários advocatícios e honorários periciais em um processo ou contratado por meio de advogados de defesa, cujos profissionais são de livre escolha, incorridos por ou em nome do **Segurado** na **Investigação**, defesa ou resolução de uma **Reclamação**; b) o pagamento de prêmio com vistas à contratação de seguro garantia judicial ou um instrumento financeiro equivalente (e.g., fiança bancária), o que não corresponde à efetiva emissão do instrumento em questão. O pagamento em questão requer consentimento prévio por escrito da **Seguradora**; c) os honorários advocatícios e periciais que um **Segurado** venha a necessitar (i) em um procedimento de extradição ativa formal, incluindo quaisquer recursos judiciais; (ii) enquanto residir no Brasil; (iii) e desde que enquadrado como **Segurado** quando for requerida a extradição. A cobertura cessará uma vez que o **Segurado** seja extraditado e/ou deixe o País. A **Cobertura Adicional** se estende às jurisdições em que o **Tomador do Seguro** possua **Controladas** e/ou **Subsidiárias**, desde que seguidos todos os termos e condições descritos nesta **Apólice** e nesta extensão de cobertura; d) todas as taxas, custos, encargos e despesas legais razoáveis e necessários incorridos por um **Segurado** na propositura de qualquer processo que tenha o mesmo objetivo de defesa do **Segurado** em uma **Reclamação** e busque desconstituir sua responsabilidade pelo **Ato Danoso** que lhe tenha sido imputado; e e) todas as taxas, custos, encargos e despesas legais razoáveis e necessários incorridos por um **Segurado** na busca de qualquer recurso contra uma decisão final de um juízo arbitral ou de um método alternativo de resolução de conflitos que vincule o **Segurado** e seja resultante de tal **Reclamação**. Os **Gastos com Defesa** não incluem remuneração, despesas ou qualquer outro benefício associado ou despesa geral de qualquer **Segurado** ou qualquer **Empresa**, exceto quando incorrer na desconsideração da personalidade jurídica, após decisão final irreversível, ou por falência do **Tomador do Seguro**.

CUSTOS DE INVESTIGAÇÃO: todas as taxas, custos, encargos e despesas legais razoáveis e necessários (exceto remuneração, despesas ou qualquer outro benefício associado ou despesas gerais de qualquer **Segurado** e/ou os custos ou despesas gerais de qualquer **Empresa**) incorridas por ou em nome do **Segurado** para proteger seus interesses em relação a uma **Investigação**, incluindo a preparação para qualquer depoimento necessário ou fornecimento de informações, desde que consentidas previamente por escrito pela

Seguradora, que não deve ser retido ou atrasado injustificadamente. Não estão incluídos em **Custos de investigação** o pagamento de quaisquer multas ou penalidades criminais (ou equivalentes) cobradas ou impostas em conexão com a **Investigação**.

CUSTOS DE PRÉ-INVESTIGAÇÃO: Os custos, despesas e honorários (exceto remunerações do **Segurado** ou de um funcionário da **Empresa**) incorridos, por ou em nome de uma **Parte Segurada**: (i) na contratação de advogados ou consultores legais para representar tal **Parte Segurada** para responder **Evento Regulatório Crítico**; ou (ii) na preparação de um relatório ou documento similar (ou qualquer relatório ou documento similar suplementar caso seja necessário) para um **Órgão Oficial** para responder **Evento Regulatório Crítico**.

DANOS MORAIS: lesão, praticada por outrem, coberta pela **Apólice**, à dignidade da pessoa, ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando abalos psicológicos, tais como, traumas, sofrimento, vergonha, constrangimento, desconforto, dores físicas ou afetivas ou ainda que ofenda a honra, a moral, as crenças, a etnia, a nacionalidade, a naturalidade, a profissão, o bem-estar, a psique ou bom nome daquela pessoa, independentemente da ocorrência conjunta de danos materiais, corporais ou estéticos.

DATA DE CONTINUIDADE: a data estabelecida na **Especificação** da **Apólice**, especialmente, para fins da Cobertura para Exclusão de Reclamações/Circunstâncias Anteriores e da Cobertura para Exclusão de Litígio Anterior e Pendente, devidamente descritas na Cláusula 7. Exclusões, das **Condições Gerais**.

DATA DE RETROATIVIDADE: data igual ou anterior ao início da vigência da primeira de uma série sucessiva e ininterrupta de **Apólices** s à **Base de Reclamação**, a ser pactuada pelas partes por ocasião da contratação inicial ou da renovação do seguro, conforme estabelecido na **Especificação** da **Apólice**.

DESPESAS DE GERENCIAMENTO DE CRISE: a) despesas incorridas com consultores em publicidade, escritórios de advocacia ou **Empresas** de gerenciamento de **Crise**, contratados com a finalidade de minimizar ou mitigar potencial dano ao **Tomador do Seguro**; b) aquelas incorridas para a contratação dos serviços de consultor de relações públicas, marketing e/ou assessoria de imprensa, bem como a aquisição de espaço para anúncio/comunicação em qualquer veículo de comunicação, a fim de evitar **Reclamação** ou minimizar ou mitigar seus efeitos; c) taxas e despesas incorridas pela **Tomador do Seguro** na divulgação ou postagem de materiais relacionados à **Crise**; e d) reembolso das despesas de viagem incorridas por qualquer gestor que efetivamente estejam relacionados ao gerenciamento da **Crise**.

DESPESAS DE PUBLICIDADE: correspondem aos honorários, custos, encargos e despesas, razoáveis e necessários, incorridos por um **Segurado**, com o consentimento prévio por escrito da **Seguradora**, com um consultor de relações públicas/gerenciamento de **Crise** (que não poderá ser um escritório de advocacia).

DESPESAS PESSOAIS: a) custo de escolaridade para dependentes não adultos (menores de 18 anos no Brasil); b) pagamentos mensais de financiamento de habitação primária ou custo de aluguel mensal; c) custos de utilidades, como água, gás, eletricidade, telefone e serviços de internet; e d) prêmios de seguro pessoal, incluindo **Apólices** de seguro de propriedade, vida e saúde, a serem pagos diretamente pela **Seguradora** a um terceiro produtor de serviços do **Segurado**, desde que: (i) os serviços tenham sido contratados pelo **Segurado** antes da **Ordem de Confisco** e sejam devidos por esse **Segurado**; (ii) as despesas sejam superiores a qualquer subsídio pessoal concedido em conexão com a **Ordem de Confisco**; e (iii) as despesas vençam durante o período que começa 30 (trinta) dias após a data da **Ordem de Confisco** e terminem quando o **Segurado** consiga quitá-las, ou a dívida seja extinta de alguma forma, mas em nenhum caso esse período será superior a 12 (doze) meses. NÃO SERÃO CONSIDERADAS COMO **DESPESAS PESSOAIS** QUALQUER OUTRO BENEFÍCIO ASSOCIADO AOS **SEGURADOS**, BEM COMO AS DESPESAS GERAIS DE QUALQUER **SEGURADO** E/OU DE QUALQUER **EMPRESA**, SENÃO AQUELES EXPRESSAMENTE INDICADOS NOS ITENS “A” A “D” ACIMA. Uma vez que a **Ordem de Confisco** cesse, quaisquer valores pagos pela **Seguradora** para **Despesas Pessoais** serão reembolsados à **Seguradora** em até 30 (trinta) dias, após **Notificação** por escrito ao **Segurado** pela **Seguradora**.

DIRETOR: pessoa natural que seja, tenha sido ou venha a ser (i) membro do conselho de administração, diretoria estatutária, conselho fiscal, comitê estatutário ou órgão equivalente da **Empresa**; (ii) administrador, gerente com poderes de gestão e representação, membro do conselho fiscal, supervisor ou posição

funcionalmente equivalente em qualquer jurisdição; ou (iii) que, sem nomeação formal, exerça de fato comprovadamente poderes de direção ou cujas instruções a administração costumeiramente siga. Inclui suplente, interino e delegado, nos limites formais da delegação, enquanto atuarem nessa qualidade. Não inclui consultores ou prestadores sem poderes de direção societária.

DIRETOR DE ENTIDADE EXTERNA: qualquer pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser eleita ou nomeada como **Diretor**, administrador, membro do comitê de gestão, membro do conselho de administração, membro do conselho fiscal, membro do conselho consultivo, gestor ou cargo equivalente em uma **Entidade Externa**, a pedido específico do **Tomador do Seguro**.

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: a) comunicação formal por parte do **Segurado** solicitando a cobertura prevista na Cobertura de Bloqueio de Conta Corrente (Penhora Online); b) cópia da Petição inicial; c) despacho judicial determinando o bloqueio ou a indisponibilidade de bens; d) comprovante do(s) banco(s) de que a(s) conta(s) foi(foram) bloqueada(s) atendendo determinação judicial e comprovante das **Perdas** e danos resultantes da indisponibilidade dos bens pessoais do **Segurado**; e) qualquer outro item adicional que possa ser solicitado pela **Seguradora**.

EMPRESA(S): o **Tomador do Seguro**, os co-tomador(es), conforme definido na **Especificação** desta **Apólice**, e/ou qualquer **Subsidiária** ou **Controladas**.

EMPRESA-ALVO: qualquer pessoa jurídica, empreendimento, unidade de negócio ou conjunto de ativos, em qualquer jurisdição, identificado pela **SPAC** para realização de combinação de negócios por meio de fusão, incorporação, aquisição de participação ou de ativos, reorganização societária, operação reversa ou transação equivalente, direta ou indireta. Para esta definição, **Empresa-Alvo** abrange: (i) suas **Controladas** e veículos constituídos exclusivamente para estruturar, financiar ou viabilizar a transação; (ii) seus predecessores e sucessores legais, na medida de responsabilidades por atos, fatos ou omissões anteriores ao fechamento e relacionados à combinação; e (iii) negócios ou unidades de negócio segregados para a transação. A condição de **Empresa-Alvo** aplica-se apenas quanto a atos, fatos ou omissões relacionados à transação e ocorridos até o fechamento.

ENDOSSO: documento, emitido pela sociedade **Seguradora**, por meio do qual são formalizadas alterações do **Seguro** contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

ENTIDADE EXTERNA: é qualquer pessoa jurídica, tal como, mas não se limitando a, uma organização, uma associação ou **Entidade sem Fins Lucrativos**, EXCETO: A) UMA **EMPRESA**; B) UMA ORGANIZAÇÃO, ASSOCIAÇÃO OU **EMPRESA** QUE TENHA UM PROGRAMA DE AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT NÍVEL (ADR) I PATROCINADO, NÍVEIS II OU III OU ESTEJA DIRETAMENTE LISTADA EM UMA BOLSA DE VALORES NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, CANADÁ OU NA AUSTRÁLIA; OU C) UMA **INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**, INCLUINDO QUALQUER BANCO, CÂMARA DE COMPENSAÇÃO, INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA, **EMPRESA** DE INVESTIMENTO, CONSULTOR DE INVESTIMENTO, GESTOR DE INVESTIMENTO, FUNDO DE INVESTIMENTO, CORRETOR DE AÇÕES, CORRETOR DE HIPOTECAS, INSTITUTO DE CRÉDITO, GESTOR DE ATIVOS, **EMPRESA** DE CAPITAL PRIVADO OU DE CAPITAL DE RISCO, **SEGURADORA** OU SIMILAR **EMPRESA**, A MENOS QUE EXPRESSAMENTE PREVISTA NA **ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE**.

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS: pessoas jurídicas que não apuram lucro em suas contas e, caso apresentem resultado positivo em determinado exercício, destinam o referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Entidades Fechadas de Previdência Complementar não serão consideradas Entidades sem Fins Lucrativos.

ESPECIFICAÇÃO: documento que faz parte integrante da **Apólice**, no qual estão particularizadas as características do seguro contratado.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA): os **Estados Unidos da América (EUA)**, seus territórios e/ou

PROPONENTE: denominação dada à pessoa física ou jurídica que procura contratar ou renovar seguro e apresenta à **Seguradora** as informações dos riscos inerentes à garantia que pretende que seja segurada.

PROPOSTA: documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o **Seguro**, abrangendo, no caso de contratação ou renovação de apólices coletivas, tanto a **Proposta** de contratação formalizada pelo **Estipulante**, como as propostas de adesão dos segurados individuais.

QUESTIONÁRIO DE RISCO: são todas as informações, esclarecimentos e/ou documentos apresentados pelo **Tomador do Seguro** e/ou Co-tomador(es), incluindo, mas sem se limitar, às demonstrações financeiras e demais informações que sejam submetidas à **Seguradora** para análise e subscrição do risco. O **Questionário de Risco** é considerado parte integrante da **Apólice**, e deve preenchido e assinado pelo **Tomador do Seguro** ou seu representante legal habilitado.

RECLAMAÇÃO: qualquer demanda por escrito de Terceiro contra um **Segurado**, requerendo indenização, pecuniária ou não pecuniária, cautelar ou de outra espécie legal e processual, buscando responsabilizá-lo pela suposta prática de um **Ato Danoso** em: a) processos civis ou criminais (incluindo quaisquer processos de Bens e liberdade, **Ordem de Confisco** ou processos de extradição) contra um **Segurado**; b) processo administrativo formal, procedimento regulatório ou **Investigação** relativa a **Ato Danoso** praticado por um **Segurado**; c) **Custos de investigação**, com relação aos **Segurados**, quando contratada a Extensão; d) processo arbitral, de mediação ou em qualquer outro meio de resolução de conflito contra um **Segurado**; e) **Reclamação de Práticas Trabalhistas Indevidas**, quando contratada a extensão; f) **Evento Regulatório Crítico**; g) **Reclamação de Valores Mobiliários** contra o **Segurado** e, caso contratada a Cobertura C – **Reclamação** relacionada a **Reclamação de Valores Mobiliários**, também em relação ao **Tomador do Seguro**. Uma **Reclamação** é feita pela primeira vez por ocasião do seu recebimento pelo **Segurado**, seja pela via administrativa, seja pela judicial ou arbitral, durante o **Período de Vigência da Apólice** ou o **Prazo Adicional** (se aplicável).

RECLAMAÇÃO CONEXA: uma **Reclamação** do qual resulte, baseie ou seja atribuível a um mesmo **Ato Danoso**, a um mesmo evento e/ou a uma causa originária comum, ou Atos Danosos continuados e recorrentes, relacionadas a qualquer **Reclamação** primeiramente apresentada durante o **Período de Vigência e Prazo Adicional**.

RECLAMAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS: trata-se de qualquer demanda por escrito, processo civil ou criminal, processo administrativo, regulatório ou arbitral feito pela primeira vez contra o **Tomador do Seguro** e/ou contra o **Segurado** durante o **Período de Vigência da Apólice**, alegando uma violação por um **Segurado** de quaisquer leis, atos normativos ou regulamentos que cuidem de **Valores Mobiliários**, compra/venda ou oferta ou solicitação de uma oferta de compra/venda de **Valores Mobiliários** ou qualquer registro a eles relacionado, incluindo, mas não se limitando, ao UK Financial Services and Markets Act 2000, o United States Securities Act de 1933 e o United States Securities Exchange Act de 1934, movida: a) por qualquer pessoa física ou jurídica ou, ainda, **Órgão Oficial**, decorrente de, com base em ou atribuível à compra/ venda, ou oferta ou solicitação de uma oferta de compra/venda de quaisquer **Valores Mobiliários**; ou b) por um detentor de **Valores Mobiliários**, com relação ao interesse de tal titular; ou c) na forma de **Ação De Responsabilidade** contra o **Tomador do Seguro** e/ou contra um **Segurado**, por um titular de **Valores Mobiliários**. As Reclamações de **Valores Mobiliários** também incluirão um processo administrativo ou regulatório contra o **Tomador do Seguro**, movido por um órgão regulador ou outro **Órgão Oficial** fora dos Estados Unidos da América, alegando uma violação de qualquer uma dessas leis, regras ou regulamentos que cuidam de **Valores Mobiliários**, mas apenas somente durante o tempo em que tal processo seja mantido também contra o **Segurado** e na medida da responsabilidade deste. AS RECLAMAÇÕES DE **VALORES MOBILIÁRIOS** NÃO INCLUIRÃO: A) QUALQUER SOLICITAÇÃO REALIZADA POR UM FUNCIONÁRIO, DIRETOR OU DIRETOR DE UMA EMPRESA DECORRENTE DE, COM BASE EM OU ATRIBUÍVEL À PERFORMANCE, QUE SIGNIFIQUE PERDA OU FALHA EM RECEBER OU OBTER QUAISQUER BENEFÍCIOS DE **VALORES MOBILIÁRIOS**; B) QUALQUER **RECLAMAÇÃO**, **NOTIFICAÇÃO**, QUESTIONAMENTO OU AUTUAÇÃO BASEADA EM, OU ATRIBUÍVEL AO, USO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA OU SEM ACESSO PELO PÚBLICO PARA A OBTENÇÃO DE PROVEITO OU BENEFÍCIO

SEÇÃO II. CONDIÇÕES ESPECIAIS

CONDIÇÃO ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL DIRETORES E ADMINISTRADORES PARA RECLAMAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – COBERTURA C

CLÁUSULA 1. COBERTURA

Contratada esta **Condição Especial**, fica estabelecido que a seguinte cobertura será incluída na Cláusula 4. Coberturas, das **Condições Gerais da Apólice**.

RECLAMAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – COBERTURA C

A **Seguradora** pagará para, ou em nome do **Tomador do Seguro**, qualquer **Perda** resultante de uma **Reclamação de Valores Mobiliários** feita contra **Empresa** elencada na **Especificação da Apólice**.

Para fins dessa cobertura será aplicada **POS/Franquia**, conforme estabelecido na **Especificação da Apólice**.

CLÁUSULA 2. EXTENSÃO DE COBERTURA

Contratada esta **Condição Especial**, fica estabelecido que as seguintes extensões de cobertura serão incluídas na Cláusula 5. Extensões de Cobertura, das **Condições Gerais da Apólice**:

I) DESPESAS DE ESTUDO DE EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DE AÇÃO DE RESPONSABILIDADE RELATIVA A VALORES MOBILIÁRIOS

A **Seguradora** deverá pagar em nome ou por conta do **Segurado** quaisquer taxas, custos, encargos e despesas legais necessários para um estudo de evento conduzido por um perito, relativo à contestação, em um processo de certificação de **Ação De Responsabilidade** relativa a **Valores Mobiliários**, cujo objetivo seja fornecer para o juiz prova em relação ao impacto (se houver) de uma alegação de falsa declaração por parte do **Segurado** sobre a evolução do preço de mercado das ações da Sociedade.

Tais montantes deverão ser previamente aprovados por escrito pela **Seguradora**, antes da realização de tais pagamentos.

Se a obtenção de tal estudo de evento em uma **Reclamação de Valores Mobiliários** for recomendada ao **Segurado** por um advogado já nomeado ou aprovado pela **Seguradora**, não é necessária a anuência prévia por escrito da **Seguradora** para incorrer em tais custos, encargos e despesas.

Nenhuma **Franquia** será aplicada a taxas, custos, encargos e despesas legais incorridas de acordo com esta extensão.

II) CUSTO PARA INTERPRETAÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS INTERNACIONAIS

A **Seguradora** incluirá nos **Gastos com Defesa e Custos de investigação**, os custos e despesas incorridos por um **Segurado** com a contratação de advogado em sua jurisdição de origem para interpretar e aplicar parecer recebido de advogado de uma jurisdição estrangeira, em resposta a uma **Reclamação de Valores Mobiliários** em tal jurisdição estrangeira.

Para esta condição poderá ser aplicada **Franquia**, conforme estipulado na **Especificação**.

III) CUSTO DE RECLAMAÇÕES DE ACIONISTAS

A **Seguradora** deverá pagar, em nome ou por conta de uma **Empresa**, quaisquer taxas, custos, encargos e despesas legais incorridos por um acionista para apresentar, em nome desta **Empresa**, uma **Reclamação**

contra qualquer **Segurado**, na medida em que ela seja legalmente responsável pelo pagamento destas quantias, conforme estabelecido por uma ordem judicial ou decisão arbitral.

Para esta condição poderá ser aplicada **Franquia**, conforme estipulado na **Especificação**.

CLÁUSULA 3. RATIFICAÇÃO

Todos os demais termos das **Condições Gerais** permanecem inalterados.